戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪

2009. 9. 1

No.136

大阪法務局民事行政部戸籍課

戸籍だより　第１３６号（平２１．９）

目　　次

◎　巻頭言　　「最近の戸籍・国籍制度の見直しと実務」
大阪法務局民事行政部長　田村　隆平　… 1

◎　「就任の御挨拶」
大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会　長　谷川　友彦　… 3

◎　平成２１年度市区町村戸籍事務従事職員初級者研修　… 5
セミナー問題・解答
（出生・認知）　堺市堺区　丹波　智子
（婚姻・離婚）　摂津市　仲井　智子
（縁組・離縁）　大阪市天王寺区　坂本　邦子
（死亡・失踪）　池田市　杉本　裕三

◎　電話による質疑応答事例（９４）　第　二　係　…27

◎　戸籍雑感　寺野　洋一　…33

◎　戸籍のポケット「接遇について」
檜垣　陽　…37

◎　告知板（行事予定，次号掲載予定内容）　…42

◎　編集後記　…43

－最近の戸籍・国籍制度の見直しと実務－

大阪法務局民事行政部長
田　村　隆　平

本年４月１日付けの人事異動により，大阪法務局民事行政部長を拝命し，５か月が過ぎました。これまで関西では，京都地方法務局（平成１４年４月から１６年３月まで），和歌山地方法務局（平成２０年４月から２１年３月まで）に勤務しましたので，３か所目の勤務となります。どうぞよろしくお願いします。

近年，我が国の戸籍制度，国籍制度は，国際交流の進展や国民の価値観の多様化等に伴い，従来制度の見直しや実務上の取扱いの見直しが相次いでいます。最近では，平成１９年５月には，民法第７７２条の特例（医師の証明による嫡出推定の排除）による出生届を認める法務省民事局長通達が発出されました。昨年５月には，本人確認を中心とした謄本請求の在り方を見直し，戸籍の真実の記載を担保するための制度を設ける改正戸籍法が施行されました。また，本年１月には，国籍法第３条の準正による国籍取得の規定（父母の婚姻に係る要件）が違憲であるという昨年６月４日の最高裁大法廷判決を受けて，改正国籍法が施行されました。これらの見直しに伴う戸籍，国籍実務は，極めて慎重な審査が求められることとなるため，関係する法務局，市町村の担当者にとってこれまで以上に心労を伴う仕事といえます。

しかし，我が国の戸籍制度は，日本国民の国籍と親族的な身分関係を登録・公証する唯一の制度として，その正確な記録と適正な運用により高い信頼を得ており，各種行政施策の基礎資料としての役割も含め，国民の社会生活における重要な役割を果たしていることにかんがみ，これらの見直しに適正・迅速に対応していくことが重要であると思います。

戸籍事務の現場において日々御尽力をいただいている皆様方に感謝の意を表しますとともに，今後ますますの御健康と御活躍をお祈り申し上げます。

就任の御挨拶

大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会長　谷川友彦

このたび，寄瀬博光前会長の後を引き継ぎ本協議会の会長に就任させていただきました。昭和２３年１０月の発足以来６０年を超える輝かしい歴史と伝統を有する本協議会の会長という大役に身の引き締まる思いをいたしております。

歴代会長をはじめ諸先輩の皆様が築いてこられた伝統をしっかりと受け継ぎ，本協議会の更なる発展に微力を尽くしてまいりたいと考えております。

さて，戸籍制度をめぐる最近の状況を見てみますと，個人情報の保護に関する市民の意識，関心が日々高まっている中，昨年５月，戸籍法の一部改正により，戸籍の交付請求権制限や本人確認制度が新設されました。

また，昨年６月４日の最高裁判所大法廷判決を受けた国籍法の一部改正により，本年１月１日から，出生後であっても，日本国民である父から認知された子は，父母が婚姻をしていなくても，法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得できるようになるとともに，法務大臣に虚偽の届出をした者に対する罰則が新設されましたが，こうした改正に伴い，戸籍事務においても，国籍取得の届出に伴う戸籍への記載や虚偽の届出のあった場合の戸籍の訂正など新たな対応が必要となっています。

日本国民について出生，親子関係，婚姻・離婚，死亡といった事実を身分関係として登録し公に証明する戸籍制度は国民生活の基盤となるものであり，その事務執行に当たっては，こうした社会情勢の変化等に伴う制度改正にも円滑かつ適正に対応し，全国的な統一性と正確性を確保することが求められています。

本協議会といたしましても，引き続き，戸籍制度に関係する様々な情報を早期に収集し，会員の皆様に適時・適切に提供するよう努めてまいりたいと考えております。

今後とも，本協議会の会員である各自治体における戸籍事務の円滑かつ適正な執行に尽力してまいる所存でございますので，法務局をはじめ関係機関の御指導，御鞭撻と会員の皆様の御支援，御協力をよろしくお願い申し上げます。

平成２１年度市区町村戸籍事務従事職員初級者研修セミナー問題・解答

—出生・認知—

【第１問】

平成２０年９月１日にＡ男とＢ女が婚姻し，その後，Ｂ女は，平成２１年３月２０日（婚姻成立後２００日目）に子（Ｃ男）を出産しました。そして，Ａ男Ｂ女は，同月２５日に離婚の届出をし，Ｂ女が実方の戸籍に復籍しています。

今般，Ｂ女は「子供はＡ男の子ではなく，Ａ男の戸籍に入れたくない。」として非嫡出子の出生届を持参していますが，この届書は受理できるでしょうか。

なお，子の入籍する戸籍や出生届出上の注意点についても検討してください。

【解　答】

１　推定を受ける嫡出子と推定を受けない嫡出子

民法第７７２条は，「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。婚姻の成立の日から２００日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から３００日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定していますが，この規定により嫡出の推定を受ければ，「推定を受ける嫡出子」となります。

一方，婚姻成立後２００日以内に生まれた子は，たとえ夫婦間の子であっても嫡出の推定を受けませんが，その子が母の夫によって懐胎された子であれば，生来の嫡出子であり（昭和１５年１月２３日大審院民事連合部判決），嫡出子として出生の届出がされれば受理することとされています（昭和１５年４月８日付け民事甲第４３２号民事局長通牒）。また，その子が母の夫によって懐胎された子でないときは嫡出子ではないことになるので，母が非嫡出子として出生届をした場合は受理することになります（昭和２６年６月２７日付け民事甲第１３３２号民事局長回答）。

2　期間の計算

民法第７７２条第２項の期間の計算については，民法第１４０条及び第１４１条の規定によることになります。したがって，嫡出推定の及ぶ範囲は，婚姻成立日の翌日から起算して２００日を経過した日，すなわち，２０１日目以後の日から（２００日目は含まれません。），婚姻の解消若しくは取消の日の翌日から起算して３００日目までということになります。

なお，戸籍法上の報告的届出には届出期間が定められていますが，この届出期間の計算については，同法第４３条第１項に特別の規定があり，初日を算入することになっています。例えば，出生届は子の出生した日から１４日以内にしなければなりませんが（戸籍法第４９条第１項），この場合は子の出生した日から起算して（初日算入）１４日以内ということになります。

3　本問の検討

(1)　Ｃ男の嫡出性

Ｃ男は，Ａ男Ｂ女の婚姻中の出生子ですが，Ｃ男の出生日である平成２１年３月２０日が，父母の婚姻日（平成２０年９月１日）の翌日から記載して２００日目ということになるので，Ｃ男は嫡出の推定を受けません。したがって，事実上Ａ男の子ではないとして届出された非嫡出子出生届は，受理することができます。

(2)　子の入籍すべき戸籍

子が入籍する戸籍は，出生により子が称すべき氏がどのようにして定まるのかを考える必要があります。

嫡出子は，出生当時の父母の氏を原始的に取得することから（民法第７９０条第１項），父母の戸籍に入籍することになりますが（戸籍法第１８条第１項），嫡出でない子は，出生により出生当時の母の氏を取得し（民法第７９０条第２項），母の戸籍に入籍することになります（戸籍法第１８条第２項）。

したがって，本問の場合，子は出生当時の母の氏，すなわち母の婚姻中の氏を称することになるので，母の（離婚した）夫の戸籍に非嫡出子として入籍することになります。

子が離婚により復籍した母の氏に変更し，その戸籍に入籍するには，民法第７９１条第１項の規定により家庭裁判所の氏変更の許可を得た上で，戸籍法第９８条第１項による入籍の届出をしなければ

なりません。

なお，出生届出前に家庭裁判所で氏変更の許可を得て，その審判書謄本を添付して出生の届出をすれば（出生届書の「その他」欄に母の氏を称する入籍の旨の記載を要します。），直ちに離婚後の母の戸籍に入籍する（本問の場合は，母につき新戸籍編製する）ことができます（昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号民事局長回答）。

(3)　出生届出上の注意点

ア　届出期間

国内で生まれた子については１４日以内に，国外で生まれた子については３か月以内に，それぞれ出生届をすべきものとされています（戸籍法第４９条第１項）。

イ　届出地

届出地に関する一般原則に基づいて事件本人の本籍地又は届出人の所在地ですることができるほか，出生地においても届出することができます（戸籍法第２５条第１項，同法第５１条第１項）。

ウ　届書の記載事項

子の名に用いる文字は，常用平易な文字でなければなりませんが（戸籍法第５０条），この常用平易な文字の範囲は，戸籍法施行規則第６０条に規定されているとおり，①「常用漢字表」（昭和５６年内閣告示第１号）に掲げる漢字（括弧書きが添えられているものについては，括弧の外のものに限る。），②戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字，③片仮名又は平仮名に限定されています。

非嫡出子出生届における出生子の父母の氏名欄については，母の氏名のみを記載します。また，その母の氏名は届出当時のものを記載することになっているので，母の離婚後の氏名を記載します。他方，子については出生当時の母の氏を称してその戸籍に入籍することになるので，母の婚姻中の氏を記載します。したがって，母の氏と子の氏が異なることになり，届書からはその関係等が判然としないことから，「その他」欄に，母の婚姻後２００日以内の出生子であるため，出生当時の母の戸籍に入籍する旨の記載をします。

また，母が戸籍の筆頭者及びその配偶者でない場合には，母について新戸籍を編製し（戸籍法第１７条），子をその新戸籍に入

籍させることになりますので，出生届書中「その他」欄に新本籍を記載しなければなりません（同法第３０条）。

【第２問】

Ａ男はＢ女と夫の氏を称する婚姻をしましたが，Ｂ女には連れ子（Ｃ男）がおり，その子をＡ男が認知したいということで窓口に相談がありました。どのような点に留意して対応したらよいでしょうか。

(1)　Ｃ男が嫡出でない子で，Ａ男と養子縁組している場合

(2)　Ｃ男がＢ女と前夫との婚姻中に生まれた子（嫡出子）の場合

(3)　Ｃ男がＢ女の離婚後３００日以内に生まれた子で，出生届が未届の場合とに分けて検討してください。

【解　答】

１　認知

嫡出子の父子関係は，出生により法律上当然に発生するものとされますが，嫡出でない子と父との法律上の親子関係については，認知がない限り当然には父子関係が生じないものとされています。そして，認知については，任意認知と強制認知（裁判認知）に大別されます。

任意認知は，父が自発的意思により，嫡出でない子を自己の子として認める身分法上の法律行為でありますが，その前提として，認知する父と認知される子との間に事実上の親子関係が存在しなければなりません。

一方，実父が自発的に認知をしなかった場合に，子，その直系卑属又はこれらの者の法定代理人から認知の訴えを提起することができるとされていますが（民法第７８７条），これを強制認知（裁判認知）といいます。

２　嫡出推定を排除する方法について

嫡出父子関係を排除する方法として，以下の３つが考えられます。

(1)　嫡出否認の訴え

民法第７７２条の嫡出の推定を受ける子であっても，真実は戸籍上の夫によって懐胎されたものでないことがありますが，この出生子について，嫡出推定を排除するためには，嫡出否認の訴えを提起する必要があります。この訴えを提起できるのは原則として夫のみであり（民法第７７４条），夫が子の出生を知ったときから１年以

内に提起しなければならないとされています（民法第７７７条）。

(2)　親子関係不存在確認の訴え

民法第７７２条は，夫婦が正常な婚姻関係にあることを前提とした規定であることから，夫が長期間不在であったり，事実上離婚している場合などには同条を適用すべきではなく，戸籍実務上は，妻が夫の子を懐胎し得ないことが客観的に明白であることが裁判上明確にされている場合には，嫡出でない子又は後婚の嫡出子として取り扱うこととされています。この訴えは，父に限られず，親子関係を争うについて利害関係のある者であれば誰からでも提起することができます。

また，婚姻成立後２００日以内に出生した推定を受けない嫡出子の場合は，母と夫との間に事実上の父子関係がないときは，嫡出否認の訴えによるべきではなく，親子関係不存在確認の訴えによらなければなりません。

(3)　実父に対する認知の訴え

実父が自発的に認知をしない場合，子等から認知の訴えを提起することにより，その父との間に法律上の父子関係を形成することができますが（民法第７８７条），認知の裁判が確定した場合，その反射的効果により，母の夫の嫡出推定が排除されることになります。

3　本問の検討

(1)　Ｃ男が嫡出でない子で，Ａ男と養子縁組している場合

本問については，養親が養子を認知することができるかを検討する必要があります。Ａ男とＣ男の間には，養子縁組の効果として，養親と養子の間に法律上の嫡出親子関係が生じていますが，たとえ養親が養子の血縁上の父であったとしても，法律上，実父となるものではありません。したがって，Ｃ男が他男から認知されていないということであれば，Ａ男はＣ男を認知することができます。仮に，既にＣ男が他男から認知を受けている場合であれば，その認知無効の裁判が確定しない限り，任意認知はできないものとされています（大正５年１１月２日付け民第１３３１号法務局長回答）。

なお，認知される子が未成年者であるときは，何人の同意も要することなく，単独で認知することができますが，成年者であるときは，その者の承諾を必要としています（民法第７８２条）。また，Ｃ男が未成年者であったとしても，同人が婚姻しているということ

であれば，成年に達したものとみなされるので（民法第７５３条），Ｃ男の承諾が必要ということになります。

(2)　Ｃ男がＢ女と前夫との婚姻中に生まれた子（嫡出子）の場合

子が嫡出子ということであれば，戸籍上父の記載がされているわけですが，これが虚偽の出生届によるものであったとしても，市区町村長はその事実関係を調査することはできないことから，戸籍上父の氏名が記載されている限り，任意認知の届出は受理することはできません。

したがって，Ａ男が任意認知をする前提として，Ｃ男と戸籍上の父との間の嫡出親子関係を排除する必要があります。そして，その裁判確定による戸籍訂正申請によりＣ男の父欄が消除されることになり，認知の届出をすることができるようになります。

なお，強制認知（裁判認知）による場合，裁判確定により，その判決の反射効として戸籍上の父との関係が否定されることから，戸籍上の父の記載を消除する等の戸籍訂正を行うことができます。しかし，この方法によれば，実父との間の親子関係は，認知の裁判確定により既に成立していることになりますので，Ａ男から任意認知することはできません。戸籍訂正申請とは別途届出される報告的認知届により真実の父の記載がされることになります。

(3)　Ｃ男がＢ女の離婚後３００日以内に生まれた子で，出生届が未届の場合

離婚後３００日以内に出生した子は，前夫の嫡出推定を受けるので，その子は父母の氏を称することになり（民法第７９０条第１項），婚姻解消時の父母の戸籍に入籍します（戸籍法第１８条第１項）。

上記(2)と同様に嫡出子を認知することはできませんので，嫡出推定を排除する必要があります。嫡出推定を排除する裁判が確定すれば，Ｃ男は嫡出でない子となり，出生時の母の戸籍に入籍することとなります。しかし，実父母が婚姻しており，実父（後夫）から嫡出子出生届をすればその届出には認知の届出の効力が認められ（戸籍法第６２条の出生届），その子は準正嫡出子となり，父母の婚姻後の戸籍に直接入籍することができます（昭和４８年１０月１７日付け民二第７８８４号民事局長回答）。

また，認知の裁判が確定した場合には，Ｂ女は真実の父Ａ男と婚姻しているため同人らの準正嫡出子となることから，Ｂ女又はＡ男から嫡出子としての出生届があれば，直ちに後婚の戸籍に入籍させることができます（昭和４１年３月１４日付け民事甲第６５５号民事局長回答）。

なお，この場合の法律上の父子関係は，認知の裁判が確定したことによって既に成立しており，Ａ男から認知効のある戸籍法第６２条の出生届をすることはできないので，通常の嫡出子出生届を提出してもらうことになります。

—婚姻・離婚—

【第１問】

次の場合，婚姻届が受理できるかどうか検討してください。

(1) いとこ同士（男女）の婚姻

(2) 養親Ａ女と養子Ｂ男の実方の兄Ｃ男との婚姻

(3) 婚姻届書の証人欄中，証人二人のうち一人が未成年者であるとき。

【解　答】

(1) 婚姻が禁止される親族の範囲として，「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では，婚姻をすることができない。」（民法第７３４条）とされています。いとこは，四親等の傍系血族になりますので，婚姻することができます。

(2) 養親と養子の関係については，「養子と養親及びその血族との間においては，養子縁組の日から，血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」（民法第７２７条）とされています。また，養親子等の間の婚姻の禁止として，「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では，第７２９条の規定により親族関係が終了した後でも，婚姻をすることができない。」（民法第７３６条）とされていることから，Ａ女とＢ男の間では，婚姻することはできませんが，Ｂ男とＣ男が二親等の傍系血族の関係というだけであり，Ａ女とＣ男は親族関係にないことから，婚姻することができます。

(3) 婚姻の届出には，成年の証人２人以上が必要とされています（民法第７３９条第２項）。この証人の制度は，当事者が身分行為を行うについて相互に任意の合意があったことを，第三者をして証明させるためです。また，証人を必要とする戸籍の届出について，その届書に証人の生年月日，住所及び本籍を記載すべきものとしている理由は，いずれも証人を特定するためであって，特に生年月日については，いわゆる証人能力の審査上必要な記載であると解されています。

　我が国では，「年齢２０歳をもって，成年とする。」（民法第４条）とされていますが，年齢について，届書の証人欄の記載によって確認することができますので，この記載によって，成年か否かの確認ができます。よって，成年に達していない者は証人になることができませ

ん。

ところで，証人となるべき者が２０歳未満であっても，「未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達した者とみなす。」（民法第７５３条）とされていることから，未成年者であっても，これに該当する者であれば，証人となることができることから，証人の戸籍謄本等により確認することが必要となります。

【第２問】

乙女から次のような相談がありました。どのように答えますか。

甲男と乙女は甲の氏で婚姻をしていますが，このたび甲男が申立人となり調停離婚をすることになりました。調停調書には，「相手方の申出により本日調停離婚する。」とあります。

(1) この場合の届出人及び届出期間はどのようになりますか。

(2) 乙女の父母は乙女が婚姻後，離婚し，乙女の母は婚姻前の氏である丙を称しています。乙女は離婚後，母と同じ丙の氏を称することを希望しています。また，丙の氏を称しても甲男と離婚後３か月以内であれば，再び甲の氏を称することはできますか。

【解　答】

(1) 調停による離婚は，調停において当事者間に離婚の合意が成立してこれを調停調書に記載することにより成立し，その記載は確定判決と同一の効力を有するものとされています（家事審判法第２１条）。調停の申立人は，離婚の効力が生じた日，すなわち調停が成立した日から１０日以内に届出をすべき義務が課せられています（戸籍法第７７条，第６３条第１項）。また，届出期間経過後の届出でも，市区町村長はこれを受理しなければならないものとされています（戸籍法第４６条）。もし，申立人がその期間内に届出をしないときは，その相手方も届出することができます（戸籍法第７７条，第６３条第２項）。これは，法律上の離婚の効果が生じているにもかかわらず，戸籍に記載されないという不都合を是正するために，その相手方にも届出する資格を認めたものであるため，申立人が所定の期間内に届出をしない場合に限られ，期間内に申立人が届出した場合は，相手方からの届出は受理できないことになります。

しかし，本問の場合，調停調書には「相手方の申出により本日調停離婚する。」という記載があるため，相手方は，法定の届出期間内で

あっても申立人と同順位の届出資格を有することになり，離婚の届出をすることができるとされている（昭和４３年９月１４日付け民甲第３０４１号民事局長回答）ことから，相手方からの法定期間内の届出であっても受理できることになります。

(2) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，離婚によって婚姻前の氏に復しますが，婚姻前の氏に復した夫又は妻は，離婚の日から３か月以内に戸籍法の定める届出をすることによって，離婚の際に称していた氏を称することができるものとされています（民法第７６７条，第７７１条，戸籍法第７７条の２）。したがって，乙女は，婚姻前の氏に復するのはもちろんのこと，戸籍法第７７条の２の届出により離婚の際に称していた甲の氏を称することもできることになります。

ところで，本問の場合は，乙女の母の離婚後の氏である丙の氏を称することを希望しています。父又は母と氏を異にする子は，家庭裁判所の許可を得て，その父又は母の氏を称することができます（民法第７９１条第１項）ので，その許可を得た上で，入籍の届出をし，これが受理されることによって丙の氏を称することができます。

また，乙女が丙の氏を称することになった場合，離婚後に，家庭裁判所の許可を得て，丙の戸籍に入籍していることから，離婚後３か月であっても，乙女は甲の氏を称することはできません。

—縁組・離縁—

【第１問】

大阪太郎・初子夫婦は，長女花子の親権者を父として２年前に離婚しました。今般，大阪初子が浪速一郎と夫の氏となる婚姻届を提出し，審査の結果受理できることになりましたが，花子との養子縁組届も提出したいという申出がありました。

提出された別紙養子縁組届について審査してください。また，受理の際，養父のみ来庁していた場合の本人確認はどのようにすればよいでしょうか。

【解　答】

１　縁組届の審査

養子縁組は民法にその要件が定められており（民法第７９２条～第７９９条），その成立には戸籍法に定める届が必要とされている（民法第７９９条，第７３９条第１項）ことから，養子縁組届は，民法上の要件を全て満たしていることを，届書の各欄の記載から判断できる状態になっているかどうかを審査することになります。

一般的届出の審査で注意すべき事項の他，ポイントは以下の点です。

＜養子側の審査＞

㋐養子の生年月日（年齢の審査：代諾の要否，養子自身の同意の要否）

㋑届出人（代諾縁組か，自分が届出人となれるか，代諾者はだれか）

㋒監護者の有無（同意が無ければ取消し事由となる：民法第８０６条の３）

㋓入籍する戸籍の欄の記載

＜養親側の審査＞

㋔養親の生年月日（尊属，年長者を養子としていないか）

㋕養親の適格性（嫡出子を養子とするような内容になっていないか）

㋖必要とされる同意の有無（配偶者，養子自身，監護者等）

㋗証人の生年月日等（民法第７３９条第２項）

２　本問の検討

(1)　養女となる花子が１５歳未満なので，親権者の代諾が必要です（民法第７９７条第１項）。上段届出人欄に「大阪初子」とありますが，

花子の親権者は実父・大阪太郎なので，下段養子となる人が１５歳未満の届出人欄に太郎が届出人として記載しなければなりません。もし太郎にこの縁組届出をする意思がなければ受理できません。

(2) 養親になる人の欄に養母として「大阪初子」の記載及び署名・押印がありますが，花子は初子の前婚の嫡出子なので，初子は養母になることはできず，その必要もありません。未成年者を養子とする場合，夫婦共同縁組をしなければなりませんが，配偶者の嫡出子は例外です（民法第７９５条但書き）。この縁組届は一郎と花子の単独縁組として取り扱う必要があります。

(3) 一郎と花子の単独縁組であり，養父が初子の配偶者である一郎なので，養父の配偶者の立場で初子の同意が必要です（民法第７９６条）。

(4) 養女花子の「入籍する戸籍」欄の記載がありません。養子は養親の氏を称し（民法第８１０条），単身者であれば養親の戸籍に入籍することになります（戸籍法第１８条第３項）。花子は養父となる一郎・初子夫婦の戸籍に入籍し，氏は「浪速」となります。

なお，養父と実母の共同親権に服します（民法第８１８条第３項，昭和２３年３月１６日付け民事甲第１４９号民事局長回答，昭和２４年２月１２日付け民事甲第１９４号民事局長回答）。

(5) 親権には，身辺監護（監護教育）と行為的監護（財産管理・法律行為の同意ないし法定代理）の二種の内容があり（民法第８２０条，８２４条），離婚後は父母が手分けして行う場合があります。

このうち，身辺監護のみを行う者を「監護者」といい，離婚の際，必要があれば父母の協議あるいは家庭裁判所の決定で定められることがあります（民法第７６６条第１項）。届書では，養子になる人の「監護をすべき者の有無」欄の記載がありませんが，監護者が存在する場合には，縁組の際，監護者の同意が必要です（民法第７９７条第２項）ので，該当する箇所の□にチェックをしなければなりません。また，監護者の同意を欠く縁組は取消しの対象となります（民法第８０６条の３）。

本件では母初子が実父太郎との離婚時に親権者となっていないた

め，監護者になっている可能性が十分あり，そうであれば同意が必要です（設題解説戸籍実務の処理（２）離婚７１頁）。

(6) 証人甲野梅子が，その誕生日が来るまでは１９歳なので，証人としての適格性が問題となります。この縁組届が後日提出された際，成年に達している場合，または成年に達していなくても婚姻していれば証人となることができます（成年擬制：民法第７５３条）。

(7) 来庁している養父については，運転免許証などの本人確認書類の提示を求めます。本人確認ができない場合は，本籍地へ縁組の不受理申出がされていないか電話照会しなければなりません。養子の代諾者である実父は来庁していないので，実父の本籍地へ，花子の縁組の不受理申出がされていないか電話照会する必要があります。申出がないことを確認できれば届書は受理し，実父の住所（養父の住所）あてに通知を送付します。もし不受理申出が実父からされていれば，受理することができないので，不受理処分とし，実父あてにその旨の通知を送付します。

これらの取扱いについては，戸籍法第２７条の２及び平成２０年４月７日付け法務省民一第１０００号通達第５を参照してください。

(8) 養女の母の氏名欄に「初子」と名のみ記載されていますが，氏「浪速」と記載します。

養子縁組届

平成　年　月　日届出

（あて先）大阪市　　区長

受理 平成　年　月　日 第　号	発送 平成　年　月　日 （大阪市・民政局）
送付 平成　年　月　日 第　号	

審査調査	戸籍記載	記載調査	附票	住民票	通知

記入の注意　○黒ボールペンか黒インキで正しく書いてください。

○大阪市または本籍地の役所に届け出るときは1通、そのほかのところに届け出るときは2通以上必要になる場合があります。なお、届け出には戸籍謄本も必要です。
○養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければいけません。
○養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
○養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名押印してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父又は母（養父母を含む。）が定められているときは、その者の同意が必要です。
○養子になる人及び養親になる人に配偶者がある場合で重婚縁組のときは、その配偶者の同意が必要です。
○世帯主の氏名欄には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。
（届出人の本人確認について）大阪市では虚偽の届出防止のため、届出人の本人確認を実施しています。運転免許証やパスポートなど、本人確認ができるものをご持参ください。なお、本人確認資料をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。

本籍欄中 字加入 字削除 字訂正

住所を定めた年月日（記入の必要はありません）
養父　・　・
養母　・　・
養子　・　・
養女　・　・

	養子になる人		養親になる人	
（よみかた）	おおさか　はなこ		なにわ　いちろう	
氏名	養子 氏 / 名	養女 氏 大阪 / 名 花子	養父 氏 浪速 / 名 一郎	養母 氏 大阪 / 名 初子
生年月日	年　月　日	平成 16年 6月 6日	昭和 55年 1月 1日	昭和 58年 3月 3日
住所（住民登録をしているところ）	大阪市中央区大手前 2丁目 1番 22号		大阪市中央区大手前 2丁目 1番 22号	
世帯主の氏名	浪速 一郎		浪速 一郎	
本籍（外国人のときは国籍だけを書いてください）	大阪市北区中之島 1丁目 3番		大阪市中央区大手前 2丁目 1番	
筆頭者の氏名	大阪 太郎		浪速 一郎	
父母の氏名 父母との続き柄	父 / 母	続き柄 男	父 大阪 太郎 / 母 初子	続き柄 長女
入籍する戸籍または新しい本籍	□養親の現在の戸籍に入る □養親の新しい戸籍に入る	□養子夫婦で新しい戸籍をつくる □養子の戸籍に変動がない	丁目 番地 番	
筆頭者の氏名				
監護をすべき者の有無	（養子になる人が15歳未満のときに書いてください）□届出人以外に養子になる人の監護をすべき □父 □母 □養父 □養母がいる □上記の者はいない			
届出人署名押印	印	大阪 初子	浪速 一郎	大阪 初子

その他

新しい本籍（養親になる人が戸籍の筆頭者およびその配偶者でないときは、ここに新しい本籍を書いてください）
丁目 番地 番

届出人	養父	養母
署名押印	浪速 一郎	大阪 初子

届出人（養子になる人が15歳未満のときに書いてください）		
資格	親権者（□父 □養父）□未成年後見人 □特別代理人	親権者（□母 □養母）
住所	丁目 番地 番 号	丁目 番地 番 号
本籍	丁目 番地 番 筆頭者の氏名	丁目 番地 番 筆頭者の氏名
署名押印	印	印
生年月日	年　月　日	年　月　日

証人		
署名押印	浪速 和男	甲野 梅子
生年月日	昭和 50年 5月 5日	平成 元年 6月 30日
住所	大阪市天王寺区真法院町 丁目 20番 33号	大阪市中央区谷町 2丁目 1番 17号
本籍	大阪市天王寺区真法院町 丁目 20番	大阪市中央区谷町 1丁目 17番

連絡先 電話（　）　－　番 自宅・勤務先 呼出

同一の印を押さないでください。

【第２問】

(1) Ａ男は，１０年前にＢ女と婚姻した際，Ｂ女の子Ｃと養子縁組しました。今般，Ｂ女と離婚するにあたり，併せて子Ｃとも離縁したいとして，相談がありました。

次のケースの場合，どのように説明すればよいか，検討してください（離婚後に離縁するものとします。）。

・子ＣがＢ女の前婚の嫡出子で　（イ）年齢が１３歳
　　（ロ）年齢が１６歳

・子ＣがＢ女の非嫡出子で　（ハ）年齢が１３歳
　　（ニ）年齢が１６歳

(2) 父母の代諾で養子となった１５歳未満の者が，養父母死亡後にその双方と離縁する場合，どのようにすればよいでしょうか。

【解　答】

１　離縁協議者について

離縁は，養親と養子の協議で行うことができますが（民法第８１１条第１項），養子が１５歳未満の未成年であった場合，養親と協議するのは，離縁後養子の法定代理人となる者です（同条第２項）。また，その場合，離縁の届出をするのは養親と離縁協議者である離縁後の法定代理人がすることになります（戸籍法第７１条）。

離縁後の法定代理人は，離縁する縁組の代諾をした者であるのが原則ですが，養父母の離婚や死亡，また養父母双方と離縁するか，片方と離縁するか等の事情で変わります。さらに，離縁後の法定代理人がいない場合は未成年後見人を選任しなければなりませんし，養親として親権を行使している者が離縁後も親権者となるような場合には，双方代理（利益相反行為：民法第８２６条）として，特別代理人の選任を要することもあります。

また，離縁によって親権に変動があった場合は，届書の「その他」欄にその旨記載させた上，養子の戸籍の身分事項欄に親権事項を職権により記載することになります（戸籍誌第４２４号２２頁～２４頁，昭和５４年８月２１日付け法務省民二第４３９１号民事局長通達参照）。

2　本問の検討

(1)について

（イ）の場合

１５歳未満の養子が協議離縁をする場合，離縁協議者（離縁後の親権者または未成年後見人）が届出人となります（民法第８１１条第２～５項）。養子は養父と実母の共同親権に服していますが（民法第８１８条第３項），離婚の際に親権者を母と定めた場合，養父との離縁によって親権の変動はないので，親権者母が離縁協議者となります（昭和２６年６月２２日付け民事甲第１２３１号民事局長回答（一）（ロ））。

離婚の際に親権者を養父と定めた場合，養父との離縁によって親権が変動することになります。縁組前の親権者が実父であれば，養父と離縁する際の離縁協議者は実父，実母なら実母となります（昭和２６年１月１０日付け民事甲第３４１９号民事局長回答（一）（イ），昭２６年８月４日付け民事甲第１６０７号民事局長回答（二））。

戸籍の変動ですが，縁組前にＢ女を筆頭者とする戸籍に在籍していた場合は，Ｂ女の離婚後の新戸籍に入籍することができます。また，縁組前の氏で新戸籍を編製することも可能です。縁組前に実父の戸籍に在籍していた場合は，実父の戸籍に復籍するか，縁組前の実父の氏で新戸籍を編製しなければなりません。養子が１５歳未満なので，縁組期間が７年以上あっても，戸籍法第７３条の２の届出はすることができません（昭和６２年１０月１日付け法務省民二第５０００号通達第３の１）。

（ロ）の場合

養子本人が届出人となりますが，未成年者なので，離縁後の親権者の記載を職権でするために，離縁後の親権者が誰なのかを明らかにする必要があります。親権の考え方は，（イ）の年齢が１３歳の場合と同じです。戸籍の変動も（イ）とほぼおなじですが，養子が１５歳以上なので，縁組期間が７年以上あれば，戸籍法７３条の２の届出が可能です。

（ハ）の場合

養子が１５歳未満なので，離縁協議者が届出人となります。Ｂ女

とともに共同縁組しているので，離婚の際，親権者をＢ女と定めた場合，Ｂ女が養母の資格で離縁協議者となります。共同縁組の場合，養父とのみ離縁しても，戸籍の変動はありません（昭和６２年１０月１日付け法務省民二５０００号通達第２の３（１））ので，養父との離縁によって親権の変動はありません。

離婚の際親権者を養父と定めた場合，養母Ｂ女との縁組が継続したまま養父とのみ離縁をするには，あらかじめ離縁後の未成年後見人を選任する必要があります。

（ニ）の場合

養子本人が届出人となります。離婚の際親権者をＢ女と定めた場合，養父とのみ離縁しても親権に変動はなく，共同縁組なので，戸籍の変動もありません。離婚の際親権者を養父と定めた場合，養母Ｂ女との縁組が継続したまま養父とのみ離縁することはできますが，離縁によって親権を行なう者がいなくなるため，未成年後見人を選任する必要があります。もし養父母双方と，あるいは養父と離縁後にあらためて養母Ｂ女と離縁する場合，離縁後の親権者は，縁組前の親権者（縁組の代諾者）のＢ女となります。

(2)について

死亡養親との離縁には，家庭裁判所の許可が必要です（民法第８１１条第６項）。養父母死亡により親権を行う者がいないので，あらかじめ未成年後見人を定め，未成年後見人が離縁許可の審判の申立てをする必要があります。未成年後見人が審判書の謄本及び確定証明書を届書に添付して届け出ることになります。養親死亡後，未成年後見人を選任していなければ，未成年後見人を選任した上で，上記の手続をすることになります（昭和３９年２月１３日付け民事甲第３１９号民事局長回答，昭和３７年９月１３日付民事二発第３９６号民事局第二課長依命通知）。

なお，未成年後見人により，死亡養親双方との離縁がされた後は，実親の親権が回復し，当然に未成年後見は終了することになります（上記依命通知）。

創設的届出となり，証人も必要です。

ただし，戸籍実務上，死亡養親との離縁後に親権者となる実父母が，離縁許可の申立てを行い，その審判書謄本等を添付して離縁届

をしてきた場合は，受理することとなっています（戸籍誌第６４５号４８頁）。

【第３問】

次の記述について，その正否及び理由を検討してください。

⑴　２０歳以上の者は，自分より年少者であれば養子にすることができる。

⑵　未成年後見人が，その被後見人を養子とする許可のみがあれば，未成年後見人は被後見人を養子にすることができる。

⑶　養子の子は，養親にとって法定血族関係にある。

⑷　離婚した元妻と養子縁組できる。

⑸　養子離縁すれば，血縁関係のない養女とは婚姻することができる。

⑹　実子とは養子縁組できない。

【解　答】

⑴　尊属（例えば年少のおじ）を養子とすることはできない（民法第７９３条）。嫡出子や婚姻中の配偶者も養子とすることができない。弟妹・従弟妹は尊属にあたらないので養子とすることができる。

⑵　後見人が被後見人を養子とすることの許可，未成年者を養子とする許可，１５歳未満の養子については後見監督人がいなければ，特別代理人の選任が必要（民法第７９４条・同第７９８条・同第８５１条第４号・同第８６０条但書き・同第８２６条第１項・同第８６０条，昭和２３年１２月２２日付け民事甲第３９１４号民事局長回答）。

⑶　養子縁組前に出生している養子の子と養親の間には，法定血族関係は生じない（昭和７年５月１１日大審院判決）。代襲相続権もない。

⑷　年長者が年少者を養子にするのなら縁組できる。

⑸　婚姻障害が生じるので婚姻できない（民法第７３６条）。

⑹　非嫡出子とならできる（民法第７９８条但書き参照）。子が１５歳未満なら，親権者である実親が代諾者となり，条文上は利益相反行為に当たるため特別代理人による代諾が必要とされるが（民法８２６条），自己の非嫡出子を養子とする場合は，配偶者が意思表示をできない等例外的状況を除けば必ず，配偶者とともに夫婦共同縁組をすることになるため，特別代理人の選任が必要な場合は限られる（昭和６３年９月１７日付け法務省民二第５１６５号民事局長通達）。

—死亡・失踪—

【第１問】

次の者は，死亡届の届出人になれますか。

(1)　協議離婚した元妻

　㋐　別居済みの場合

　㋑　現在も同居中の場合

(2)　事件本人の中学生の子（１５歳）

(3)　内縁の妻

(4)　内縁の妻の母

(5)　事件本人の居住する家屋の家主

(6)　地域民生委員

(7)　市立の特別養護老人ホームで死亡した者について，その施設長

【解　答】

死亡届の届出人は，戸籍法第８７条により定められています。また，同条各項にいう親族については，民法第７２５条にその定義が定められています。

(1)　㋐なれません。

　離婚により親族（姻族）関係は既に消滅していますので，親族には当たりません。

　㋑なれます。

　㋑の場合，元妻として届出人にはなれませんが，同居者という資格であれば，届出義務者となり届出すべきことになります。

　なお，同居の有無は市区町村長の審査すべき事項ではないため（昭和３４年１２月１９日民甲第２９４６号回答），同一住所での住民登録や，同一世帯であることは必ずしも求められていません。

(2)　意思能力があればなれます。

　未成年者であっても，届出行為を理解し得る意思能力があれば，届出人になれます（大正５年４月１９日民甲第４８１号回答）。

(3)　内縁の妻は，親族には当たりません。しかし，同居していれば，同居者として届出義務者になります。

(4)　内縁の妻の母も，同様に親族に該当しないことになります。ただし，(1)と同様に，別居している場合は届出人になれませんが，同居してい

れば，同居者として届出義務者になります。

(5)　場合によります。

事件本人が借家で死亡した場合，あるいは借家から離れて入院直後に入院先の病院で死亡した場合などは，家主がその家屋の管理人として，届出義務を負います(戸籍法第８７条第１項第３)。

なお，長期入院後死亡した場合は，病院長が家屋管理人として届出義務を負うほか，その病院が公立病院であれば，戸籍法第９３条で準用する同第５６条にいう「公設所の長」として届出義務を問われることもあります。

(6)　なれません。

戸籍法所定の届出義務・届出資格いずれも認められないため，通常の死亡届としては，受理できません。

ただし，親族等の届出義務者がいない場合や，親族が死亡届出を拒否した場合などは，民生委員のように届出資格のない者が記載した死亡の届書を死亡記載の申出書とみなし，管轄法務局長の許可を得て職権記載することは可能です(昭和２５年６月２０日民甲第１７２２号回答)。

(7)　なれます。

施設の家屋管理人として，届出義務者になります。また，市立の特別養護老人ホームですから，公設所の長としても届出義務を課されます。

【第２問】

東京都世田谷区に単身赴任している父親が，岡山市内の家に帰る途中の列車内で死亡し，遺体は新大阪駅(淀川区)で降ろされました。父親の本籍地は兵庫県相生市にありますが，菩提寺は同姫路市内にあり，葬儀はそこで執り行うこととなりました。

京都市伏見区在住の長男が死亡届をする場合，どこの市区に届出できますか。

【解　答】

届出地は，戸籍法第２５条及び第８８条第１項にあるとおり，事件本人の本籍地，死亡地，届出人の所在地であるとされています。

また，交通機関などで移動中に死亡した場合については，同第８８条第２項により，死体を降ろした地でも届出することができます。

したがって，本問においては，大阪市淀川区，相生市，京都市伏見区で届出が可能です。

なお，一時的滞在地も届出人の所在地に含まれる(明治３２年１１月１５日民刑第１９８６号回答)ので，菩提寺の所在する姫路市でも届出は可能となります。

【第３問】

７年以上夫の生死が不明なため，家庭裁判所に妻から「夫」失踪の申立てがされ，失踪宣告が確定し失踪届がされました。夫の「死亡とみなされる日」はいつになりますか。

その後，夫が存命であることが判明し失踪宣告が取り消されましたが，以下の場合の戸籍の記載はどのようになりますか。また，㋑について，前婚・後婚の関係はどうなりますか。

㋐　妻が，婚姻前の氏に復している場合

㋑　妻が，すでに再婚している場合

【解　答】

前段

失踪宣告によって，期間満了後に初めて到来する，起算日に応答する日の午前０時に死亡したものとみなされるので，「死亡日とみなされる日」は，夫が所在不明となった日の翌日から起算して７年目の日となります(民法第３０条・第３１条・第１４１条)。

後段

㋐について

失踪宣告が取り消されたことにより，婚姻関係は回復することになります(大正１１年１２月２６日民事第４４８０号回答等)。

婚姻時に氏を改めた妻が，夫の失踪宣告により復氏届をして婚姻前の氏に復していた場合，失踪宣告取消しに基づき，別途家庭裁判所で戸籍法第１１４条による戸籍訂正の許可を受けた後，夫の戸籍に回復する必要があります。

㋑について

民法第３２条第１項ただし書きで，「…その取消しは，失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為に影響を及ぼさない」とされています。

本問の場合，失踪宣告後にされた後婚が，当事者双方とも善意(失

踪者の生存を知らない）でされた場合は，前婚は復活せず，後婚の配偶者の戸籍には影響を及ぼさないと解されています（昭和６年１０月１９日民事第８０５号回答，同２５年2月２１日民事甲第５２０号回答）。

なお，善意・悪意（失踪者の生存を知っていた）については，市区町村の審査権を超えるので，善意であると推定して処理することになります。

電話による質疑応答事例（９４）

問１【旧法中の養子縁組において，代諾者として後見人と親族会員の両方が記載されている場合のコンピュータへの移記について】

旧法中に，父母がいない子が養子縁組をし，後見人と親族会員が代諾者として記載されている戸籍があるが，いかに移記すべきか。

（回答）

コンピュータ戸籍の記載において，記載事項をインデックス化する目的は，コンピュータ戸籍の自動審査機能を有効活用し，その後のメンテナンスの利便を考慮したものである。

親族会員については，現行戸籍の記載に引き直すことができないため，【特記事項】のインデックスに入力することとされている。一方，【代諾者】のインデックスはあるため，そこに入力できるものは入力した方が，上記記載事項のインデックス化の趣旨に合致すると考えられる。

よって，後見人については【代諾者】のインデックス，親族会員については【特記事項】のインデックスに入力することで差し支えない。

（参考）

【代諾者】後見人　何某

（この間の記載事項省略）

【特記事項】代諾者親族会員何某，何某，何某

なお，後見人を【特記事項】として記載しても間違いではないと思われる。

参考：改正戸籍法と戸籍実務１００頁～

戸籍誌第６４１号３５～３６頁

実務戸籍記載の移記（日本加除出版）３２２頁～

問２【従前戸籍が全員除籍となっている場合に，離婚によってもどる戸籍について】

離婚によって復籍する戸籍が，父母が養子となる養子縁組によって全員除

籍となっている。離婚する者が，離婚によって現在の父母の氏を称し，父母と同籍することを希望しているが，離婚すると同時に父母と同籍させることは可能か。

（回答）

離婚によって復籍する戸籍・復氏する氏は，父母が養子縁組をする前の戸籍であり氏であるが，父母の養子縁組によって戻るべき戸籍が全員除籍されている場合は，新戸籍を編製することになる。

この際，子の氏と父母の氏は民法上の氏が異なるため，離婚により直接父母の戸籍に入籍させることはできない。婚姻前の氏で新戸籍を編製した上，父母の氏を称する入籍届（民法第７９１条第２項）により父母と同籍することになる。

参考：昭和５２年２月２４日付け民二第１３９０号回答
　　戸籍時報第５９８号５３頁

問３【養子離縁届の届出人について】

嫡出である子（１５歳未満）の親権者を母と定めて実父母が離婚し，母が再婚した相手と，その子が養子縁組をした。

その後，実母と養父が，その子の親権者を養父と定めて離婚し，養父と養子も協議離縁する場合，離縁の届出人は誰になるか。

また，離縁後の親権者を実父とすることは可能か。

（回答）

（前段）

離縁によって実親の親権が回復する。回復する実親の親権は，当該縁組の代諾をした父母の親権ということになるので，実父母離婚時に親権者と定められ，養父との縁組時に代諾をしている実母が離縁後の親権者となる。

協議離縁の届出人は，戸籍法第７０条により当該養子縁組の当事者双方となるところ，子が１５歳未満の場合は，戸籍法第７１条および民法第８１１条第２項の規定により，養父との離縁後の親権者たる実母となる。

（後段）

離縁と親権者変更は別に考えるべきであり，離縁によって自動的に親権者が実父になることはない。離縁後に元養父が親権を行うことはないので，離婚した実父母間で親権の変更をすることは可能と考えるが，その際には民法第８１９条第６項に基づいて変更手続をすることになる。

参考：戸籍時報第６２２号８８頁，同第６３０号８８頁

問４【未成年後見の終了について】

未成年後見人が死亡したが，後任の未成年後見人が選任される前に，親権者たる実父が現れた。当該未成年後見人は，未成年者に親権を行う者がいない（親権者行方不明）ために選任されたものであるが，父の親権の回復については，どのような届出をすればよいか。親権回復についての家庭裁判所の許可（民法第８３７条）を得て，親権者から未成年後見終了の届出をすることになるのか。

（回答）

未成年後見人が死亡した場合でも，後見は当然には終了せず，後任の未成年後見人を選任する手続をするのが原則となる。そして，後見終了の原因があれば，未成年後見人自身が後見終了の届出をする（戸籍法第８４条）。

しかし，行方不明となっていた親権者が現れた（親権を行使する者が現れた）場合は，未成年後見は当然に終了することになる。

今後は親権者たる父が親権を行うことになり，戸籍に未成年後見が終了した旨の記載をしなければならないが，親権者である父からの後見終了届は認められない。親権者から，親権を行使しており未成年後見は終了している旨の記載申出を受け，戸籍法第４４条第３項の準用する同法第２４条第２項によって，管轄法務局の長の許可を得て後見終了の記載をすることになる。

なお，親権の回復について，本件の場合は親権の喪失や辞任があったわけではなく，親権を失っていないので，回復の手続をする必要はない。親権を失っているか否かは戸籍の記載から判断可能である。

参考：昭和５４年２月１５日松山戸籍事務連絡協議会決議
　　昭和３７年２月１３日民事甲第３０９号回答

戸籍誌第６０９号３９頁
戸籍だより第５２号４４頁

問５【日本人男とフィリピン人女の準正嫡出子である子（フィリピン国籍，未成年者）の父母協議離婚時の親権者について】

日本人男とフィリピン人女の夫婦に，婚姻前に出生し，婚姻後に当該日本人男に認知された子（フィリピンの単一国籍で，未成年者）がいる。今般，当該夫婦が協議離婚することとなったが，離婚届書に子の親権者についての記載をする必要はあるか。

（回答）

日本法によれば，父母離婚の際には，その嫡出の子については親権者を指定する必要があるが，フィリピン家族法には離婚制度についての規定がなく，離婚時における親権の帰属についての規定もないため，離婚後も子は父母の共同親権に服することになる。

離婚については，法の適用に関する通則法第２７条により，準拠法は日本法となるが，親権については同法第３２条により，母と子の共通本国法であるフィリピン法が準拠法となる。本件離婚については，少なくとも協議で親権者を定めることはできず，離婚届書に子の親権者について記載する必要はない。

参考：戸籍誌第６６６号８１頁，同第６９７号８２頁
戸籍だより第１２２号１８頁

問６【戸籍謄本・抄本交付簿の保存期間について】

戸籍事務取扱準則の改正によって，表記の帳簿の保存期間は，従来１年だったものが３年に伸長された。「保存期間３年」は準則改正後に調製された帳簿についてのみ適用されるのか，それとも準則改正時に保存期間中であった帳簿についても適用されるのか。

（回答）

戸籍法第１３３条（不正手段により戸籍謄本等の交付を受けた者に対する罰則の規定）は，平成２０年５月１日の改正によって新設されたもので，こ

の罰則の刑事時効が３年であることから，関係帳簿の保存期間が３年に伸長されたものである。

刑事罰が新設されても，新設される前に行われた行為について，当該条項が遡及して適用されることはないことから，新法施行（新準則施行）前に調製された帳簿について，伸長された保存期間を適用する必要はないと考えられる。

参考：戸籍だより第１３２号４６頁問１９

問７【生存配偶者の婚姻解消事項の記載について】

妻の死亡届を夫婦の本籍地で受理したが戸籍に記載する前に，夫が妻の死亡前に死亡し，夫の死亡届が非本籍地で受理されていることが判明した。非本籍地から同届書は未送付であるが，先に死亡した夫の身分事項欄に，生存配偶者の婚姻解消事項を記載してよいか。

（回答）

配偶者を有する者が死亡し，戸籍にその記載をしたときは，生存配偶者の身分事項欄に婚姻解消事項を記載しなければならない（戸籍法施行規則第３６条第１項）。夫死亡により妻の身分事項欄に婚姻解消事項を記載したところ，その後に妻の死亡届があり，夫より先に死亡していることが判明した場合には，婚姻解消事項の訂正をすることなくそのままで差し支えないとする先例がある。

一方，本件は戸籍記載前に当該事実が判明した事案であるので，妻の死亡届に基づく戸籍記載は保留し，非本籍地から夫の死亡届の送付を待って戸籍記載することとし，生存配偶者の婚姻解消事項は妻の身分事項欄に記載するのが相当であると考える。

参考：昭和３６年７月２７日，２８日函館地方法務局管内戸籍住民登録事務協議会決議

問８【認知した未成年の父を親権者に指定する親権者指定届について】

未成年者（１７歳）を母とする非嫡出子を，未成年者（１７歳）の父が認知し，その後，未成年者の父に親権者を指定したいとする届出があったが，

この場合の戸籍記載はどうなるか。

（回答）

未成年者である父は自己の父母の親権に服しているので，自己の子の親権者として親権を行使することはできない。未成年者である父の親権者が，当該非嫡出子の親権を代行することになる。非嫡出子の親権事項中に，親権代行者の表示をしたとしても，未成年者である父が成年に達した後，その記載の更正の必要が生じることなどを勘案すると，戸籍の記載は，法定記載例１０５のとおり，「平成年月日親権者を父と定める旨父母届出㊞」と記載することで差し支えないと考える。

参考：民法第８３３条
　　戸籍誌第５１９号７９頁

問９【父母の一方が外国人で，子がその父あるいは母の通称氏に氏を変更する場合について】

父母の一方が外国人で，子がその父あるいは母の通称氏に氏を変更する場合に，１回の審判の「主文」ではなくその前文において，「戸籍法第１０７条第４項及び同条第１項に基づいて」外国人父あるいは母の通称氏への変更を許可した審判書を添付して，氏の変更届が届け出られた場合には受理できるか。

（回答）

受理できる。

ただし，氏の変更届は，戸籍法第１０７条第４項の届書と，同条第１項の届書の２件が必要となる。

参考：戸籍誌第７２１号２３頁，同第５６４号７９頁
　　戸籍だより第９７号３８頁，同第７３号２１頁

♪♪戸籍雑感♪♪

誌友の皆様，いつもお世話になっています。

数年ぶりに戸籍事務に携わることになりました。よろしくお願いします。

この数年の間に，戸籍事務を取り巻く情勢が大きく変化していることに驚いています。一つ目として，婚姻の解消又は取消し後３００日以内に出生した子について，婚姻の解消又は取消し後に懐胎した旨を医師が証明すれば前婚の嫡出推定が及ばないものとする取扱い（平成１９年５月７日付け法務省民一第１００７号通達）に変わっていました。

従前からの問題点について，婚姻の解消又は取消し後に懐胎した場合に限定して従前の取扱いを見直しされていますが，その内容が現行法の嫡出推定制度の枠組みの範疇であることについては，通達の解説において，「この運用をしても，嫡出推定制度の趣旨には反しないものと解されるし，民法解釈上もそのような取扱いは可能であると考えられる。」とあり，その民法上の解釈として，「民法第７７２条第１項は，『妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子と推定する。』と規定しており，婚姻の解消又は取消し後に懐胎したことが明らかであれば，婚姻の解消又は取消し時の夫の子であるとの推定を受けないものと考えられる。今回の取扱いは，婚姻の解消又は取消し後に懐胎したことが医師の証明書によって明らかになる場合には，嫡出でない子又は後婚の夫の子としての出生届を認めようとするものであり，嫡出推定制度の枠組みに反することにはならないものと考えられる。」と述べられています。

本通達の発出にあたっては本省担当者の方々の相当の御苦労があったことは想像に難くないですが，民法改正の必要のないうまい落としどころを見つけられたというか，現代医学の発達等も理由の一つとした思い切ったよい見直しをされたなという感じです。相談者に対して不適切な対応をして，せっかくのよい見直しが台無しにならないように気をつけたいと思います。

二つ目として，戸籍法の一部改正により平成２０年５月１日から戸籍の公開制度が見直しされ，請求者に一定の制限を設けた上，本人確認を

行うこと等に変わっていました。

戸籍法第１０条第１項が，従来，「何人でも，戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。」と規定されていたものが，「戸籍記載されている者（その戸籍から除かれた者（括弧内記載省略）を含む。）又はその配偶者，直系尊属若しくは直系卑属は，戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。」との規定に変更されています。

個人情報保護の観点から，戸籍の謄抄本等の請求者を，戸籍法第１０条の本人等，同法第１０条の２の第三者，公用，弁護士等の４つに大別し，本人等以外の請求者については請求理由等を明らかにするように法改正がなされているわけですが，少々疑問な点もあります。

例えば，本人ではないが本人等に該当する者（前夫）が請求者として，請求者と関係がある者（離婚後の妻の戸籍に入籍した実子）の戸籍の全部謄本を請求した場合，関係が切れている者（前妻），関係がない者（前妻と他男との間の子等）が同籍している場合であっても請求理由の明示は必要ないのかという点です。個人情報保護の観点からみれば請求理由は必要かと思われますが，その辺りのところを明文化してしまうと市区町村の窓口担当者の方々の負担が増すことになりかねず難しいところです。しかし，離婚後に他男との間にできた子の存在が前夫に知られることを恐れて，出生届の提出を躊躇する母親がいることも事実ですので，慎重な対応が必要な気がします。そのような場合は，抄本請求に切り替えてもらう等の指導ができないものか，と考えたりします。

三点目として，認知，縁組，離縁，婚姻，離婚の届出について，届出時における本人確認及び不受理申出の取扱いが戸籍法に明文化されました。

本人確認については，従来の本人確認通達で運用していたものを法制化することにより，取扱いの明確化・統一化を図ろうとするもののようですが，この制度は，あくまで届出当事者に対して不実の戸籍記載を早期に発見してもらい戸籍訂正の手続きを採ってもらうためのものであって，届出時における有効・無効の判断をするためのものではないことに留意していきたいと思います。

四点目に，戸籍事務に関連するものとして，平成２０年６月４日に国籍法第３条第１項の規定に関して最高裁において違憲判決が言い渡されたことを受けて平成２１年１月１日に改正国籍法が施行され，準正子でなくとも父からの認知のみで日本の国籍を取得することが可能となりました。

この判決には大変驚きましたが，子に日本の国籍を取得させてあげたいと願う親御さんの気持ちを考えれば，その門戸を広げることは良いことだというところでしょうか。しかしながら，改正国籍法第３条第１項による国籍取得の届出をもってすぐに日本国籍が付与されるというわけではなく，法改正に伴い発出された通達の取扱いに基づき届出事実の有無を入念に調査することが要求されており，担当職員にとっては事務の負担増となっています。

また，子が出生前の場合，日本の国籍を取得するには胎児認知という方法がありますが，国籍法改正後の現在においてもこの方法を説明すべきであることには変わりがないのでしょうが，事案によっては慎重に対応する必要があるように思います。

例えば，外国人母が日本人と離婚しており，胎児が母の前婚の夫の嫡出推定を受ける形で出生することが予想される時に，母が外国で出産するような話があった場合です。母の前夫の嫡出推定を受けて子が出生した場合，出生の日から３か月以内に国籍留保の届出を前婚の夫の間の嫡出子としての出生届と同時に提出する必要があります。しかし，前夫は子の本当の父親ではありませんので，そのような出生届は出さずに，子の出生後直ちに父子関係不存在確認の訴えを提起する方向で事を進められるのが一般的な流れだと思われます。

そうすると，胎児認知の届出をしていない場合，母の前夫との父子関係が否定された時に，子は外国で生まれた外国人ということになりますので，日本国籍は一度も取得していないことから，認知届を提出して，その後に国籍法第３条第１項の国籍取得の手続きをすればよいということになります。

ところが，胎児認知届が提出（不受理処分が撤回され受理処分となったもの）されていれば，母の前夫との父子関係が否定された時，子は出生時から実父の子として日本国籍を有することになりますが，出生当時

に国籍留保の届出がされなかったことにより日本国籍を喪失していることになりますので，子が日本国籍を取得するには国籍法第１７条の国籍の再取得の手続きをする必要があるところ，この場合，住所要件を具備していることが必要となってしまいます。

子が外国で出生している場合は，住所要件を具備してないケースも十分予想されることから，海外で子を産むというような事案等，胎児認知をしない方が関係当事者にとって都合がよいと思われる場合もあるものと考えます。

最後に，このような甚だ稚拙でまとまりのない文章となってしまい申し訳ありません。この機会に法改正等の背景と大意を探るべく，戸籍誌に掲載された全連総会特集号での民事局民事第一課長の記念講演や通達の解説等を読みましたが大変勉強になりました。ないないづくしの人間で，誌友の皆様には何かとご迷惑をお掛けしていますが，今後ともよろしくお願いします。

（富田林支局　寺野洋一）

☆☆☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆☆☆
☆☆接遇について☆☆

1　窓口官庁

皆さんが勤務する市区町村役場の戸籍事務担当部署と同じく，我々の勤務する法務局も不動産や法人の登記を所管する部門を中心として，利用者と接する「窓口」を持つ官庁です。また，法務局も市区町村役場も，登記や戸籍の証明書を発行する，登記や戸籍の記載，記録の申請を受けるという事務の性質上，利用者と接する機会の多さたるや，おそらく他の行政庁の追随を許さないものであると思います。

そのような窓口官庁であるがゆえに，窓口におけるトラブルというものが後を絶たない状況にあります。しかし，これは利用者にとっても，我々にとってもメリットになることがほとんど無いものであり，可能な限り減らしたい（可能であれば一切なくしたい）との思いも強いものなのであろうと思います。

そんな中で，過去（過去といってもそれほど昔ではないのかもしれませんが）にはそれほど取りあげられることがなかったであろう，「接客」や「接遇」という言葉が，公務という業務の性質も相まって，近年頻繁に取りあげられるようになっているような気がします。

私自身は平成１５年に法務局に採用されましたが，その時には既に，上司や先輩から「古き悪しき公務員像ではもうやっていけない」というようなことを言われました（「古き悪しき公務員」が何を意味するのかは，また後ほど・・・）。

各職場でも，接遇研修といった研修は，おそらく定期的に行われているものだろうと思いますが，先日も行われました初級者研修（受講生の皆さん，講師等を担当していただいた皆さん，お疲れ様でした。）等の我々と市区町村が協同で行う研修ではあまり触れられない分野でもありますので，この場をお借りして，窓口や電話等言葉を介した接遇について，少し触れてみたいと思います（基本は窓口です）。

2　公務員に対する目線とその理由

公務員は，その仕事柄から，業務上，その利用者の反感を買ってしまうこともある程度あります。この「仕事柄」という部分が重要なのだろ

うと思いますが，それは①業務が利潤追求を目的とせず，経費が税金でまかなわれていること，②業務に公平性・中立性が求められること，③業務が法令等によって独占的に行われていることといった点が特徴的な部分です。これらの点は，①はコスト意識の低さ，②は業務の硬直性や融通のきかなさ，③はサービスを向上させようとする意識の低さといった印象を強く与えがちです。

しかし，①については，非営利的であるが，社会生活を営むに当たって避けて通ることのできない業務を行っているという面，③については法令等の根拠に基づいているため，全国一律の水準を保った事務を行うことができるといった面も持ち合わせているはずです。とりわけ，②については，その性質がかえって公務の信用性とか信頼性という点に結びつくものです。融通が利きすぎたら，何でもできることになって公務の信用性の失墜は免れません。ですので，「融通を利かせることができない」部分については毅然とした態度で「できない」と言う意思は当然必要となります。

どの点をとっても，短所となる性質を持ち合わせている反面，長所となる性質も持ち合わせているという二面性を持っています。

3　利用者の気持ち

そのような業務を行っている役所に，利用者は何らかの「目的」をもって訪れるはずです。それは相談であったり，証明書の交付申請であったり，何らかの情報の登録であったり様々です。しかし，2のような性質を持った業務であるが故に，当然利用者はその「目的」を達成できない場合が起こります。

目的の達成は，利用者の気分に直結して，満足の方向への力が働くはずです。当然，目的を達成できなかった場合は，不満の方向への力が働きます。このとき，目的を達成できるかどうかは，法令に適する行為がされているか，法令の要件を満たしているかと言うことに左右されるのみで，残念ながら我々の個人的な意思や判断でどうこうできるものではありません。目的の達成の可否による満足度については，我々の力ではいかんともしがたいということです。

とすれば，「目的の達成」ができない利用者に対しては，「目的の達成」以外の点で，その満足感を満たす必要があるわけですが，その点をまかなうのが『接遇』と呼ばれるものであろうと思います。

「目的」を達成した場合には，それだけで気分が満足に転じるので，多少不十分な接遇となっていても，それほど大事になることはないのだろうと思います。しかし，「目的」を達成できない場合，気分が不満に転じている所へ，さらに不十分な接遇で火に油を注ぐ＝窓口トラブル，という事態になりかねません。利用者は目的を達成できれば目的に応じた「結果」を持って帰ることができますが，目的を達成できない場合は目的に応じた「結果」を持ち帰ることができません。自分が意図した結果，意図した結果につながる情報等を持ち帰ることができなければ，利用者の不安感はひときわ大きいものになるのではないでしょうか。

利用者の精神的負担を軽減するも増大するも，自分たちの対応一つで大きく変わるということも，一つ心に留め置く必要はあるでしょう。

4　『接遇』

『接遇』とは，簡単に言ってしまうと接客ということになりますが，ただ単に「客に接する」という意味にとどまらず，「接待する」という部分にまで足を踏み込むものです。「接待」というと，あまり言葉の響きがよくありませんが，「礼をもって客に接する」と言い換えることができるのではないかと思います。

この『接遇』というものの内容は「意思疎通」，「言葉づかい」，「話の話し方」，「話の聞き方」の四つに集約されるでしょう。良い接遇はこれら四つのポイントがうまく押さえられたものであると認識すればいいのではないでしょうか。では，四つのポイントをもう少し細かく分析してみると以下のようになります。

まず，「意思疎通」ですが，窓口にしろ，電話にしろ話をする相手は知識，経験，感情，年齢等さまざまな部分で相違する個性なので，これらを配慮しない対応では円滑な意思疎通は期待できないでしょう。まず相手を確定し，相手の立場，要望，感情を知ることが大切です。その上で，次は自分が伝えるべきことをきちんと整理する。これだけのことが揃って初めて，相手に「伝える」段階に入ることができます。

次に「言葉づかい」です。丁寧な言葉で話すなどということは前提中の前提ですが，話を聞いている相手の様子を見ながら慎重に言葉は選んでいく必要があります。基本は，難解な表現（専門用語等），大げさな表現（「絶対」，「１００％」等）はできるだけ控え，素っ気ない言葉，品のない言葉は使わないようにすることです。

続いて「話し方」です。我々が話す目的は，相手にこちらの言い分を理解してもらうことです。であれば，相手がこちらの話を聞いてくれなければ話になりません。話をする，というフィールドに相手を乗せる必要がありますが，それはそれまでの対応が問題です。少なくとも，誠実で親しみのある態度を示すことで，相手はこちらの「話のフィールド」に立ってくれるのではないでしょうか。「話のフィールド」に立ってくれなければ話になりませんが，そこから先も重要です。話の内容が理解できなければ，話し相手は，すぐフィールドから出て行ってしまうでしょう。そうならないためにも，「意思疎通」のところでも述べたように，相手を知ることが必要です。相手の理解度，関心，知識等を把握して，それにあわせて時にはゆっくり，時には内容を確認しながら話していくことが必要です。説明すべきことを，早口で一方的に説明したからと言って，必要な説明義務を果たしたとは言えません。

最後に「聞き方」です。「そうですか，なるほど。わかりました」と引き下がってくれればいいのですが，話をしていると必ず相手にも言い分が出てきます。我々の話し相手の場合は，「なぜ自分が目的としていることができないのか」ということでしょうか。

話は，口に出すことで一定の満足感を得ることができるといわれています。ただ，その話が，話の相手にどのように伝わったか，どのように伝わったと感じることができるかで，自然その満足感には差が出て来ます。話をする主体に，「話をしたい」「話を聞いてほしい」と思わせる態度が必要となります。これは，「話し方」と同じで，誠実で親しみのある態度を示すことが必要です。相手が，「言いたいことを全て言った」，「伝えたいことを全て伝えることができた」と思えるよう，話を聞く態度を決めましょう。いわゆる「傾聴」というものですが，誠実で親しみやすい上に，常に冷静な態度で話を聞きます。話の腰を折る，批判するといったようなことは論外で，相手には言いたいことは全て言ってもらって，その内容も全て理解していることを示すために，時にはそれまでに話した内容を確認，要旨をまとめるといったことも効果的でしょう。そうすることで，自分が言わなければならないことが新たに見えてくることもあるかもしれません。

5　最後に

現在の公務員に対する利用者の厳しい目線というものは，過去に，上

記で述べたような公務員の「仕事柄」に「あぐらをかいていた」時代があったことの裏返しです。ですが，公務に対する信頼性，信用性に一定の水準を確保するために，当然守らなければならないラインがあり，その部分を妥協するわけにはいきません。一方，利用者にも「想い」があり，それに反する結果をもたらすからには，そのことに対するケアも当然必要になります。過去においては，あぐらをかいてふんぞり返っていれば，利用者はあきらめていたかもしれませんが，もはやそういう時代ではなくなっているのではないでしょうか。説明義務を果たすことさえも，我々が利用者に対してなすべきことの最低ラインでしかありません。

窓口を訪れる利用者には，その目的を達成できてもできなくても，必ず不安や怒りではない「何か」を持って帰ってもらう。このような意識でこれからの接遇を考えてみてもいいのではないでしょうか。

（戸籍課　檜垣）

※※※

§§§

★　「戸籍のポケット」

「接遇について」と題して，檜垣事務官に御執筆いただきました。接遇は，ここまですれば十分だというゴールは無いわけですから，永遠の課題といえるのではないでしょうか。市区町村においても法務局においても，今後も接遇の向上に努めていかなければならないと思います。

（編集子　中野）

§§§

戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪

2009. 9. 1

No.136

大阪法務局民事行政部戸籍課

戸籍だより　第１３６号（平２１．９）

目　　次

◎　巻頭言　　「最近の戸籍・国籍制度の見直しと実務」
大阪法務局民事行政部長　田村　隆平　… 1

◎　「就任の御挨拶」
大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会　　長　　谷川　友彦　… 3

◎　平成２１年度市区町村戸籍事務従事職員初級者研修　… 5
セミナー問題・解答
（出生・認知）　堺市堺区　丹波　智子
（婚姻・離婚）　摂津市　仲井　智子
（縁組・離縁）　大阪市天王寺区　坂本　邦子
（死亡・失踪）　池田市　杉本　裕三

◎　電話による質疑応答事例（９４）　第　二　係　…27

◎　戸籍雑感　寺野　洋一　…33

◎　戸籍のポケット「接遇について」
檜垣　陽　…37

◎　告知板（行事予定，次号掲載予定内容）　…42

◎　編集後記　…43

－最近の戸籍・国籍制度の見直しと実務－

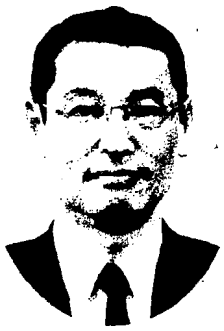
大阪法務局民事行政部長
田　村　隆　平

本年４月１日付けの人事異動により，大阪法務局民事行政部長を拝命し，５か月が過ぎました。これまで関西では，京都地方法務局（平成１４年４月から１６年３月まで），和歌山地方法務局（平成２０年４月から２１年３月まで）に勤務しましたので，３か所目の勤務となります。どうぞよろしくお願いします。

近年，我が国の戸籍制度，国籍制度は，国際交流の進展や国民の価値観の多様化等に伴い，従来制度の見直しや実務上の取扱いの見直しが相次いでいます。最近では，平成１９年５月には，民法第７７２条の特例（医師の証明による嫡出推定の排除）による出生届を認める法務省民事局長通達が発出されました。昨年５月には，本人確認を中心とした謄本請求の在り方を見直し，戸籍の真実の記載を担保するための制度を設ける改正戸籍法が施行されました。また，本年１月には，国籍法第３条の準正による国籍取得の規定（父母の婚姻に係る要件）が違憲であるという昨年６月４日の最高裁大法廷判決を受けて，改正国籍法が施行されました。これらの見直しに伴う戸籍，国籍実務は，極めて慎重な審査が求められることとなるため，関係する法務局，市町村の担当者にとってこれまで以上に心労を伴う仕事といえます。

しかし，我が国の戸籍制度は，日本国民の国籍と親族的な身分関係を登録・公証する唯一の制度として，その正確な記録と適正な運用により高い信頼を得ており，各種行政施策の基礎資料としての役割も含め，国民の社会生活における重要な役割を果たしていることにかんがみ，これらの見直しに適正・迅速に対応していくことが重要であると思います。

戸籍事務の現場において日々御尽力をいただいている皆様方に感謝の意を表しますとともに，今後ますますの御健康と御活躍をお祈り申し上げます。



就任の御挨拶

大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会
会長　谷川友彦

このたび，寄瀬博光前会長の後を引き継ぎ本協議会の会長に就任させていただきました。昭和２３年１０月の発足以来６０年を超える輝かしい歴史と伝統を有する本協議会の会長という大役に身の引き締まる思いをいたしております。

歴代会長をはじめ諸先輩の皆様が築いてこられた伝統をしっかりと受け継ぎ，本協議会の更なる発展に微力を尽くしてまいりたいと考えております。

さて，戸籍制度をめぐる最近の状況を見てみますと，個人情報の保護に関する市民の意識，関心が日々高まっている中，昨年５月，戸籍法の一部改正により，戸籍の交付請求権制限や本人確認制度が新設されました。

また，昨年６月４日の最高裁判所大法廷判決を受けた国籍法の一部改正により，本年１月１日から，出生後であっても，日本国民である父から認知された子は，父母が婚姻をしていなくても，法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得できるようになるとともに，法務大臣に虚偽の届出をした者に対する罰則が新設されましたが，こうした改正に伴い，戸籍事務においても，国籍取得の届出に伴う戸籍への記載や虚偽の届出のあった場合の戸籍の訂正など新たな対応が必要となっています。

日本国民について出生，親子関係，婚姻・離婚，死亡といった事実を身分関係として登録し公に証明する戸籍制度は国民生活の基盤となるものであり，その事務執行に当たっては，こうした社会情勢の変化等に伴う制度改正にも円滑かつ適正に対応し，全国的な統一性と正確性を確保することが求められています。

本協議会といたしましても，引き続き，戸籍制度に関係する様々な情報を早期に収集し，会員の皆様に適時・適切に提供するよう努めてまいりたいと考えております。

今後とも，本協議会の会員である各自治体における戸籍事務の円滑かつ適正な執行に尽力してまいる所存でございますので，法務局をはじめ関係機関の御指導，御鞭撻と会員の皆様の御支援，御協力をよろしくお願い申し上げます。

平成２１年度市区町村戸籍事務従事職員初級者研修セミナー問題・解答

—出生・認知—

【第１問】

平成２０年９月１日にＡ男とＢ女が婚姻し，その後，Ｂ女は，平成２１年３月２０日（婚姻成立後２００日目）に子（Ｃ男）を出産しました。そして，Ａ男Ｂ女は，同月２５日に離婚の届出をし，Ｂ女が実方の戸籍に復籍しています。

今般，Ｂ女は「子供はＡ男の子ではなく，Ａ男の戸籍に入れたくない。」として非嫡出子の出生届を持参していますが，この届書は受理できるでしょうか。

なお，子の入籍する戸籍や出生届出上の注意点についても検討してください。

【解　答】

１　推定を受ける嫡出子と推定を受けない嫡出子

民法第７７２条は，「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。婚姻の成立の日から２００日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から３００日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定していますが，この規定により嫡出の推定を受ければ，「推定を受ける嫡出子」となります。

一方，婚姻成立後２００日以内に生まれた子は，たとえ夫婦間の子であっても嫡出の推定を受けませんが，その子が母の夫によって懐胎された子であれば，生来の嫡出子であり（昭和１５年１月２３日大審院民事連合部判決），嫡出子として出生の届出がされれば受理することとされています（昭和１５年４月８日付け民事甲第４３２号民事局長通牒）。また，その子が母の夫によって懐胎された子でないときは嫡出子ではないことになるので，母が非嫡出子として出生届をした場合は受理することになります（昭和２６年６月２７日付け民事甲第１３３２号民事局長回答）。

2　期間の計算

民法第７７２条第２項の期間の計算については，民法第１４０条及び第１４１条の規定によることになります。したがって，嫡出推定の及ぶ範囲は，婚姻成立日の翌日から起算して２００日を経過した日，すなわち，２０１日目以後の日から（２００日目は含まれません。），婚姻の解消若しくは取消の日の翌日から起算して３００日目までということになります。

なお，戸籍法上の報告的届出には届出期間が定められていますが，この届出期間の計算については，同法第４３条第１項に特別の規定があり，初日を算入することになっています。例えば，出生届は子の出生した日から１４日以内にしなければなりませんが（戸籍法第４９条第１項），この場合は子の出生した日から起算して（初日算入）１４日以内ということになります。

3　本問の検討

(1)　Ｃ男の嫡出性

Ｃ男は，Ａ男Ｂ女の婚姻中の出生子ですが，Ｃ男の出生日である平成２１年３月２０日が，父母の婚姻日（平成２０年９月１日）の翌日から記載して２００日目ということになるので，Ｃ男は嫡出の推定を受けません。したがって，事実上Ａ男の子ではないとして届出された非嫡出子出生届は，受理することができます。

(2)　子の入籍すべき戸籍

子が入籍する戸籍は，出生により子が称すべき氏がどのようにして定まるのかを考える必要があります。

嫡出子は，出生当時の父母の氏を原始的に取得することから（民法第７９０条第１項），父母の戸籍に入籍することになりますが（戸籍法第１８条第１項），嫡出でない子は，出生により出生当時の母の氏を取得し（民法第７９０条第２項），母の戸籍に入籍することになります（戸籍法第１８条第２項）。

したがって，本問の場合，子は出生当時の母の氏，すなわち母の婚姻中の氏を称することになるので，母の（離婚した）夫の戸籍に非嫡出子として入籍することになります。

子が離婚により復籍した母の氏に変更し，その戸籍に入籍するには，民法第７９１条第１項の規定により家庭裁判所の氏変更の許可を得た上で，戸籍法第９８条第１項による入籍の届出をしなければ

なりません。

なお，出生届出前に家庭裁判所で氏変更の許可を得て，その審判書謄本を添付して出生の届出をすれば（出生届書の「その他」欄に母の氏を称する入籍の旨の記載を要します。），直ちに離婚後の母の戸籍に入籍する（本問の場合は，母につき新戸籍編製する）ことができます（昭和４６年２月１７日付け民事甲第５６７号民事局長回答）。

(3)　出生届出上の注意点

ア　届出期間

国内で生まれた子については１４日以内に，国外で生まれた子については３か月以内に，それぞれ出生届をすべきものとされています（戸籍法第４９条第１項）。

イ　届出地

届出地に関する一般原則に基づいて事件本人の本籍地又は届出人の所在地ですることができるほか，出生地においても届出することができます（戸籍法第２５条第１項，同法第５１条第１項）。

ウ　届書の記載事項

子の名に用いる文字は，常用平易な文字でなければなりませんが（戸籍法第５０条），この常用平易な文字の範囲は，戸籍法施行規則第６０条に規定されているとおり，①「常用漢字表」（昭和５６年内閣告示第１号）に掲げる漢字（括弧書きが添えられているものについては，括弧の外のものに限る。），②戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字，③片仮名又は平仮名に限定されています。

非嫡出子出生届における出生子の父母の氏名欄については，母の氏名のみを記載します。また，その母の氏名は届出当時のものを記載することになっているので，母の離婚後の氏名を記載します。他方，子については出生当時の母の氏を称してその戸籍に入籍することになるので，母の婚姻中の氏を記載します。したがって，母の氏と子の氏が異なることになり，届書からはその関係等が判然としないことから，「その他」欄に，母の婚姻後２００日以内の出生子であるため，出生当時の母の戸籍に入籍する旨の記載をします。

また，母が戸籍の筆頭者及びその配偶者でない場合には，母について新戸籍を編製し（戸籍法第１７条），子をその新戸籍に入

籍させることになりますので，出生届書中「その他」欄に新本籍を記載しなければなりません（同法第３０条）。

【第２問】

Ａ男はＢ女と夫の氏を称する婚姻をしましたが，Ｂ女には連れ子（Ｃ男）がおり，その子をＡ男が認知したいということで窓口に相談がありました。どのような点に留意して対応したらよいでしょうか。

(1)　Ｃ男が嫡出でない子で，Ａ男と養子縁組している場合

(2)　Ｃ男がＢ女と前夫との婚姻中に生まれた子（嫡出子）の場合

(3)　Ｃ男がＢ女の離婚後３００日以内に生まれた子で，出生届が未届の場合とに分けて検討してください。

【解　答】

１　認知

嫡出子の父子関係は，出生により法律上当然に発生するものとされますが，嫡出でない子と父との法律上の親子関係については，認知がない限り当然には父子関係が生じないものとされています。そして，認知については，任意認知と強制認知（裁判認知）に大別されます。

任意認知は，父が自発的意思により，嫡出でない子を自己の子として認める身分法上の法律行為でありますが，その前提として，認知する父と認知される子との間に事実上の親子関係が存在しなければなりません。

一方，実父が自発的に認知をしなかった場合に，子，その直系卑属又はこれらの者の法定代理人から認知の訴えを提起することができるとされていますが（民法第７８７条），これを強制認知（裁判認知）といいます。

２　嫡出推定を排除する方法について

嫡出父子関係を排除する方法として，以下の３つが考えられます。

(1)　嫡出否認の訴え

民法第７７２条の嫡出の推定を受ける子であっても，真実は戸籍上の夫によって懐胎されたものでないことがありますが，この出生子について，嫡出推定を排除するためには，嫡出否認の訴えを提起する必要があります。この訴えを提起できるのは原則として夫のみであり（民法第７７４条），夫が子の出生を知ったときから１年以

内に提起しなければならないとされています（民法第７７７条）。

(2)　親子関係不存在確認の訴え

民法第７７２条は，夫婦が正常な婚姻関係にあることを前提とした規定であることから，夫が長期間不在であったり，事実上離婚している場合などには同条を適用すべきではなく，戸籍実務上は，妻が夫の子を懐胎し得ないことが客観的に明白であることが裁判上明確にされている場合には，嫡出でない子又は後婚の嫡出子として取り扱うこととされています。この訴えは，父に限られず，親子関係を争うについて利害関係のある者であれば誰からでも提起することができます。

また，婚姻成立後２００日以内に出生した推定を受けない嫡出子の場合は，母と夫との間に事実上の父子関係がないときは，嫡出否認の訴えによるべきではなく，親子関係不存在確認の訴えによらなければなりません。

(3)　実父に対する認知の訴え

実父が自発的に認知をしない場合，子等から認知の訴えを提起することにより，その父との間に法律上の父子関係を形成することができますが（民法第７８７条），認知の裁判が確定した場合，その反射的効果により，母の夫の嫡出推定が排除されることになります。

3　本問の検討

(1)　Ｃ男が嫡出でない子で，Ａ男と養子縁組している場合

本問については，養親が養子を認知することができるかを検討する必要があります。Ａ男とＣ男の間には，養子縁組の効果として，養親と養子の間に法律上の嫡出親子関係が生じていますが，たとえ養親が養子の血縁上の父であったとしても，法律上，実父となるものではありません。したがって，Ｃ男が他男から認知されていないということであれば，Ａ男はＣ男を認知することができます。仮に，既にＣ男が他男から認知を受けている場合であれば，その認知無効の裁判が確定しない限り，任意認知はできないものとされています（大正５年１１月２日付け民第１３３１号法務局長回答）。

なお，認知される子が未成年者であるときは，何人の同意も要することなく，単独で認知することができますが，成年者であるときは，その者の承諾を必要としています（民法第７８２条）。また，Ｃ男が未成年者であったとしても，同人が婚姻しているということ

であれば，成年に達したものとみなされるので（民法第７５３条），Ｃ男の承諾が必要ということになります。

(2)　Ｃ男がＢ女と前夫との婚姻中に生まれた子（嫡出子）の場合

子が嫡出子ということであれば，戸籍上父の記載がされているわけですが，これが虚偽の出生届によるものであったとしても，市区町村長はその事実関係を調査することはできないことから，戸籍上父の氏名が記載されている限り，任意認知の届出は受理することはできません。

したがって，Ａ男が任意認知をする前提として，Ｃ男と戸籍上の父との間の嫡出親子関係を排除する必要があります。そして，その裁判確定による戸籍訂正申請によりＣ男の父欄が消除されることになり，認知の届出をすることができるようになります。

なお，強制認知（裁判認知）による場合，裁判確定により，その判決の反射効として戸籍上の父との関係が否定されることから，戸籍上の父の記載を消除する等の戸籍訂正を行うことができます。しかし，この方法によれば，実父との間の親子関係は，認知の裁判確定により既に成立していることになりますので，Ａ男から任意認知することはできません。戸籍訂正申請とは別途届出される報告的認知届により真実の父の記載がされることになります。

(3)　Ｃ男がＢ女の離婚後３００日以内に生まれた子で，出生届が未届の場合

離婚後３００日以内に出生した子は，前夫の嫡出推定を受けるので，その子は父母の氏を称することになり（民法第７９０条第１項），婚姻解消時の父母の戸籍に入籍します（戸籍法第１８条第１項）。

上記(2)と同様に嫡出子を認知することはできませんので，嫡出推定を排除する必要があります。嫡出推定を排除する裁判が確定すれば，Ｃ男は嫡出でない子となり，出生時の母の戸籍に入籍することとなります。しかし，実父母が婚姻しており，実父（後夫）から嫡出子出生届をすればその届出には認知の届出の効力が認められ（戸籍法第６２条の出生届），その子は準正嫡出子となり，父母の婚姻後の戸籍に直接入籍することができます（昭和４８年１０月１７日付け民二第７８８４号民事局長回答）。

また，認知の裁判が確定した場合には，Ｂ女は真実の父Ａ男と婚姻しているため同人らの準正嫡出子となることから，Ｂ女又はＡ男から嫡出子としての出生届があれば，直ちに後婚の戸籍に入籍させることができます（昭和４１年３月１４日付け民事甲第６５５号民事局長回答）。

なお，この場合の法律上の父子関係は，認知の裁判が確定したことによって既に成立しており，Ａ男から認知効のある戸籍法第６２条の出生届をすることはできないので，通常の嫡出子出生届を提出してもらうことになります。

—婚姻・離婚—

【第１問】

次の場合，婚姻届が受理できるかどうか検討してください。

(1) いとこ同士（男女）の婚姻

(2) 養親Ａ女と養子Ｂ男の実方の兄Ｃ男との婚姻

(3) 婚姻届書の証人欄中，証人二人のうち一人が未成年者であるとき。

【解　答】

(1) 婚姻が禁止される親族の範囲として，「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では，婚姻をすることができない。」（民法第７３４条）とされています。いとこは，四親等の傍系血族になりますので，婚姻することができます。

(2) 養親と養子の関係については，「養子と養親及びその血族との間においては，養子縁組の日から，血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」（民法第７２７条）とされています。また，養親子等の間の婚姻の禁止として，「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では，第７２９条の規定により親族関係が終了した後でも，婚姻をすることができない。」（民法第７３６条）とされていることから，Ａ女とＢ男の間では，婚姻することはできませんが，Ｂ男とＣ男が二親等の傍系血族の関係というだけであり，Ａ女とＣ男は親族関係にないことから，婚姻することができます。

(3) 婚姻の届出には，成年の証人２人以上が必要とされています（民法第７３９条第２項）。この証人の制度は，当事者が身分行為を行うについて相互に任意の合意があったことを，第三者をして証明させるためです。また，証人を必要とする戸籍の届出について，その届書に証人の生年月日，住所及び本籍を記載すべきものとしている理由は，いずれも証人を特定するためであって，特に生年月日については，いわゆる証人能力の審査上必要な記載であると解されています。

　我が国では，「年齢２０歳をもって，成年とする。」（民法第４条）とされていますが，年齢について，届書の証人欄の記載によって確認することができますので，この記載によって，成年か否かの確認ができます。よって，成年に達していない者は証人になることができませ

ん。

ところで，証人となるべき者が２０歳未満であっても，「未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達した者とみなす。」（民法第７５３条）とされていることから，未成年者であっても，これに該当する者であれば，証人となることができることから，証人の戸籍謄本等により確認することが必要となります。

【第２問】

乙女から次のような相談がありました。どのように答えますか。

甲男と乙女は甲の氏で婚姻をしていますが，このたび甲男が申立人となり調停離婚をすることになりました。調停調書には，「相手方の申出により本日調停離婚する。」とあります。

(1) この場合の届出人及び届出期間はどのようになりますか。

(2) 乙女の父母は乙女が婚姻後，離婚し，乙女の母は婚姻前の氏である丙を称しています。乙女は離婚後，母と同じ丙の氏を称することを希望しています。また，丙の氏を称しても甲男と離婚後３か月以内であれば，再び甲の氏を称することはできますか。

【解　答】

(1) 調停による離婚は，調停において当事者間に離婚の合意が成立してこれを調停調書に記載することにより成立し，その記載は確定判決と同一の効力を有するものとされています（家事審判法第２１条）。調停の申立人は，離婚の効力が生じた日，すなわち調停が成立した日から１０日以内に届出をすべき義務が課せられています（戸籍法第７７条，第６３条第１項）。また，届出期間経過後の届出でも，市区町村長はこれを受理しなければならないものとされています（戸籍法第４６条）。もし，申立人がその期間内に届出をしないときは，その相手方も届出することができます（戸籍法第７７条，第６３条第２項）。これは，法律上の離婚の効果が生じているにもかかわらず，戸籍に記載されないという不都合を是正するために，その相手方にも届出する資格を認めたものであるため，申立人が所定の期間内に届出をしない場合に限られ，期間内に申立人が届出した場合は，相手方からの届出は受理できないことになります。

しかし，本問の場合，調停調書には「相手方の申出により本日調停離婚する。」という記載があるため，相手方は，法定の届出期間内で

あっても申立人と同順位の届出資格を有することになり，離婚の届出をすることができるとされている（昭和４３年９月１４日付け民甲第３０４１号民事局長回答）ことから，相手方からの法定期間内の届出であっても受理できることになります。

(2) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，離婚によって婚姻前の氏に復しますが，婚姻前の氏に復した夫又は妻は，離婚の日から３か月以内に戸籍法の定める届出をすることによって，離婚の際に称していた氏を称することができるものとされています（民法第７６７条，第７７１条，戸籍法第７７条の２）。したがって，乙女は，婚姻前の氏に復するのはもちろんのこと，戸籍法第７７条の２の届出により離婚の際に称していた甲の氏を称することもできることになります。

ところで，本問の場合は，乙女の母の離婚後の氏である丙の氏を称することを希望しています。父又は母と氏を異にする子は，家庭裁判所の許可を得て，その父又は母の氏を称することができます（民法第７９１条第１項）ので，その許可を得た上で，入籍の届出をし，これが受理されることによって丙の氏を称することができます。

また，乙女が丙の氏を称することになった場合，離婚後に，家庭裁判所の許可を得て，丙の戸籍に入籍していることから，離婚後３か月であっても，乙女は甲の氏を称することはできません。

—縁組・離縁—

【第１問】

大阪太郎・初子夫婦は，長女花子の親権者を父として２年前に離婚しました。今般，大阪初子が浪速一郎と夫の氏となる婚姻届を提出し，審査の結果受理できることになりましたが，花子との養子縁組届も提出したいという申出がありました。

提出された別紙養子縁組届について審査してください。また，受理の際，養父のみ来庁していた場合の本人確認はどのようにすればよいでしょうか。

【解　答】

１　縁組届の審査

養子縁組は民法にその要件が定められており（民法第７９２条～第７９９条），その成立には戸籍法に定める届が必要とされている（民法第７９９条，第７３９条第１項）ことから，養子縁組届は，民法上の要件を全て満たしていることを，届書の各欄の記載から判断できる状態になっているかどうかを審査することになります。

一般的届出の審査で注意すべき事項の他，ポイントは以下の点です。

＜養子側の審査＞

㋐養子の生年月日（年齢の審査：代諾の要否，養子自身の同意の要否）

㋑届出人（代諾縁組か，自分が届出人となれるか，代諾者はだれか）

㋒監護者の有無（同意が無ければ取消し事由となる：民法第８０６条の３）

㋓入籍する戸籍の欄の記載

＜養親側の審査＞

㋔養親の生年月日（尊属，年長者を養子としていないか）

㋕養親の適格性（嫡出子を養子とするような内容になっていないか）

㋖必要とされる同意の有無（配偶者，養子自身，監護者等）

㋗証人の生年月日等（民法第７３９条第２項）

２　本問の検討

(1)　養女となる花子が１５歳未満なので，親権者の代諾が必要です（民法第７９７条第１項）。上段届出人欄に「大阪初子」とありますが，

花子の親権者は実父・大阪太郎なので，下段養子となる人が１５歳未満の届出人欄に太郎が届出人として記載しなければなりません。もし太郎にこの縁組届出をする意思がなければ受理できません。

(2)　養親になる人の欄に養母として「大阪初子」の記載及び署名・押印がありますが，花子は初子の前婚の嫡出子なので，初子は養母になることはできず，その必要もありません。未成年者を養子とする場合，夫婦共同縁組をしなければなりませんが，配偶者の嫡出子は例外です（民法第７９５条但書き）。この縁組届は一郎と花子の単独縁組として取り扱う必要があります。

(3)　一郎と花子の単独縁組であり，養父が初子の配偶者である一郎なので，養父の配偶者の立場で初子の同意が必要です（民法第７９６条）。

(4)　養女花子の「入籍する戸籍」欄の記載がありません。養子は養親の氏を称し（民法第８１０条），単身者であれば養親の戸籍に入籍することになります（戸籍法第１８条第３項）。花子は養父となる一郎・初子夫婦の戸籍に入籍し，氏は「浪速」となります。

なお，養父と実母の共同親権に服します（民法第８１８条第３項，昭和２３年３月１６日付け民事甲第１４９号民事局長回答，昭和２４年２月１２日付け民事甲第１９４号民事局長回答）。

(5)　親権には，身辺監護（監護教育）と行為的監護（財産管理・法律行為の同意ないし法定代理）の二種の内容があり（民法第８２０条，８２４条），離婚後は父母が手分けして行う場合があります。

このうち，身辺監護のみを行う者を「監護者」といい，離婚の際，必要があれば父母の協議あるいは家庭裁判所の決定で定められることがあります（民法第７６６条第１項）。届書では，養子になる人の「監護をすべき者の有無」欄の記載がありませんが，監護者が存在する場合には，縁組の際，監護者の同意が必要です（民法第７９７条第２項）ので，該当する箇所の□にチェックをしなければなりません。また，監護者の同意を欠く縁組は取消しの対象となります（民法第８０６条の３）。

本件では母初子が実父太郎との離婚時に親権者となっていないた

め，監護者になっている可能性が十分あり，そうであれば同意が必要です（設題解説戸籍実務の処理（２）離婚７１頁）。

(6) 証人甲野梅子が，その誕生日が来るまでは１９歳なので，証人としての適格性が問題となります。この縁組届が後日提出された際，成年に達している場合，または成年に達していなくても婚姻していれば証人となることができます（成年擬制：民法第７５３条）。

(7) 来庁している養父については，運転免許証などの本人確認書類の提示を求めます。本人確認ができない場合は，本籍地へ縁組の不受理申出がされていないか電話照会しなければなりません。養子の代諾者である実父は来庁していないので，実父の本籍地へ，花子の縁組の不受理申出がされていないか電話照会する必要があります。申出がないことを確認できれば届書は受理し，実父の住所（養父の住所）あてに通知を送付します。もし不受理申出が実父からされていれば，受理することができないので，不受理処分とし，実父あてにその旨の通知を送付します。

これらの取扱いについては，戸籍法第２７条の２及び平成２０年４月７日付け法務省民一第１０００号通達第５を参照してください。

(8) 養女の母の氏名欄に「初子」と名のみ記載されていますが，氏「浪速」と記載します。

養子縁組届

平成　年　月　日届出

（あて先）大阪市　　区長

受理 平成　年　月　日 第　号	通知 平成　年　月　日 （大阪市・区長印）
送付 平成　年　月　日 第　号	

市町村審査	戸籍記載	記載調査	組製	住民票	通知

記入の注意　○黒ボールペンか黒インキで正しく書いてください。

○大阪市または本籍地の役所に届け出るときは1通、そのほかのところに届け出るときは2通以上必要になる場合があります。なお、届け出には戸籍謄本も必要です。
○養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければいけません。
○養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
○養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が署名押印してください。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父又は母（養父母を含む。）が定められているときは、その者の同意が必要です。
○養子になる人及び養親になる人に配偶者がある場合で単独縁組のときは、その配偶者の同意が必要です。
○署名欄には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。
（届出人の本人確認について）大阪市では虚偽の届出防止のため、届出人の本人確認を実施しています。運転免許証やパスポートなど、本人確認ができるものをご持参ください。なお、本人確認資料をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。

本届書中 平加入 平削除 平訂正

住所を定めた年月日（記入の必要はありません）
養父　・　・
養母　・　・
養子　・　・
養女　・　・

確認 年・月・日　通知

養子になる人

（よみかた）		おおさか　はなこ
氏名	養子 氏 / 名	養女 氏 大阪 / 名 花子
生年月日	年　月　日	平成 16 年 6 月 6 日
住所（住民登録をしているところ）	大阪市中央区大手前 2 丁目 1 番地 22 号	
世帯主の氏名	浪速 一郎	
本籍（外国人のときは国籍だけを書いてください）	大阪市北区中之島 1 丁目 3 番地	
筆頭者の氏名	大阪 太郎	
父母の氏名 父母との続き柄	父 / 母 / 続き柄 男	父 大阪 太郎 / 母 初子 / 続き柄 長女
入籍する戸籍または新しい本籍	□養親の現在の戸籍に入る □養親の新しい戸籍に入る □養子夫婦で新しい戸籍をつくる □養子の戸籍に変動がない 丁目 番地 番	
	筆頭者の氏名	
監護をすべき者の有無	（養子になる人が15歳未満のときに書いてください） □届出人以外に養子になる人の監護をすべき □父 □母 □養父 □養母がいる □上記の者はいない	
届出人署名押印	印	大阪 初子 大阪

養親になる人

（よみかた）	なにわ　いちろう	
氏名	養父 氏 浪速 / 名 一郎	養母 氏 大阪 / 名 初子
生年月日	昭和 55 年 1 月 1 日	昭和 58 年 3 月 3 日
住所（住民登録をしているところ）	大阪市中央区大手前 2 丁目 1 番地 22 号	
世帯主の氏名	浪速 一郎	
本籍（外国人のときは国籍だけを書いてください）	大阪市中央区大手前 2 丁目 1 番地	
筆頭者の氏名	浪速 一郎	
その他		
新しい本籍（養組になる人が戸籍の筆頭者およびその配偶者でないときは、ここに新しい本籍を書いてください）	丁目 番地 番	
届出人署名押印	養父 浪速 一郎 浪速	養母 大阪 初子 大阪

養父 確認 年・月・日
養母 確認 年・月・日

届出人

（養子になる人が15歳未満のときに書いてください）

資格	親権者（□父 □養父）□未成年後見人 □特別代理人	親権者（□母 □養母）
住所	丁目 番地 番 号	丁目 番地 番 号
本籍	丁目 番地 番 筆頭者の氏名	丁目 番地 番 筆頭者の氏名
署名押印	印	印
生年月日	年　月　日	年　月　日

証人

署名押印	浪速 和男 浪速	甲野 梅子 甲野
生年月日	昭和 50 年 5 月 5 日	平成 元 年 6 月 30 日
住所	大阪市天王寺区真法院町 3丁目 20 番地 33 号	大阪市中央区谷町 2 丁目 1 番地 17 号
本籍	大阪市天王寺区真法院町 3丁目 20 番地	大阪市中央区谷町 1 丁目 17 番地

同一の印を押さないでください。

連絡先 電話（　）　－　番 自宅・勤務先 呼出

【第２問】

(1) Ａ男は，１０年前にＢ女と婚姻した際，Ｂ女の子Ｃと養子縁組しました。今般，Ｂ女と離婚するにあたり，併せて子Ｃとも離縁したいとして，相談がありました。

次のケースの場合，どのように説明すればよいか，検討してください（離婚後に離縁するものとします。）。

・子ＣがＢ女の前婚の嫡出子で　（イ）年齢が１３歳
　　（ロ）年齢が１６歳

・子ＣがＢ女の非嫡出子で　（ハ）年齢が１３歳
　　（ニ）年齢が１６歳

(2) 父母の代諾で養子となった１５歳未満の者が，養父母死亡後にその双方と離縁する場合，どのようにすればよいでしょうか。

【解　答】

１　離縁協議者について

離縁は，養親と養子の協議で行うことができますが（民法第８１１条第１項），養子が１５歳未満の未成年であった場合，養親と協議するのは，離縁後養子の法定代理人となる者です（同条第２項）。また，その場合，離縁の届出をするのは養親と離縁協議者である離縁後の法定代理人がすることになります（戸籍法第７１条）。

離縁後の法定代理人は，離縁する縁組の代諾をした者であるのが原則ですが，養父母の離婚や死亡，また養父母双方と離縁するか，片方と離縁するか等の事情で変わります。さらに，離縁後の法定代理人がいない場合は未成年後見人を選任しなければなりませんし，養親として親権を行使している者が離縁後も親権者となるような場合には，双方代理（利益相反行為：民法第８２６条）として，特別代理人の選任を要することもあります。

また，離縁によって親権に変動があった場合は，届書の「その他」欄にその旨記載させた上，養子の戸籍の身分事項欄に親権事項を職権により記載することになります（戸籍誌第４２４号２２頁～２４頁，昭和５４年８月２１日付け法務省民二第４３９１号民事局長通達参照）。

2　本問の検討

(1)について

（イ）の場合

１５歳未満の養子が協議離縁をする場合，離縁協議者（離縁後の親権者または未成年後見人）が届出人となります（民法第８１１条第２～５項）。養子は養父と実母の共同親権に服していますが（民法第８１８条第３項），離婚の際に親権者を母と定めた場合，養父との離縁によって親権の変動はないので，親権者母が離縁協議者となります（昭和２６年6月２２日付け民事甲第１２３１号民事局長回答（一）（ロ））。

離婚の際に親権者を養父と定めた場合，養父との離縁によって親権が変動することになります。縁組前の親権者が実父であれば，養父と離縁する際の離縁協議者は実父，実母なら実母となります（昭和２６年1月１０日付け民事甲第３４１９号民事局長回答（一）（イ），昭２６年8月4日付け民事甲第１６０７号民事局長回答（二））。

戸籍の変動ですが，縁組前にＢ女を筆頭者とする戸籍に在籍していた場合は，Ｂ女の離婚後の新戸籍に入籍することができます。また，縁組前の氏で新戸籍を編製することも可能です。縁組前に実父の戸籍に在籍していた場合は，実父の戸籍に復籍するか，縁組前の実父の氏で新戸籍を編製しなければなりません。養子が１５歳未満なので，縁組期間が７年以上あっても，戸籍法第７３条の２の届出はすることができません（昭和６２年１０月１日付け法務省民二第５０００号通達第３の１）。

（ロ）の場合

養子本人が届出人となりますが，未成年者なので，離縁後の親権者の記載を職権でするために，離縁後の親権者が誰なのかを明らかにする必要があります。親権の考え方は，（イ）の年齢が１３歳の場合と同じです。戸籍の変動も（イ）とほぼおなじですが，養子が１５歳以上なので，縁組期間が７年以上あれば，戸籍法７３条の２の届出が可能です。

（ハ）の場合

養子が１５歳未満なので，離縁協議者が届出人となります。Ｂ女

とともに共同縁組しているので，離婚の際，親権者をＢ女と定めた場合，Ｂ女が養母の資格で離縁協議者となります。共同縁組の場合，養父とのみ離縁しても，戸籍の変動はありません（昭和６２年１０月１日付け法務省民二５０００号通達第２の３（１））ので，養父との離縁によって親権の変動はありません。

離婚の際親権者を養父と定めた場合，養母Ｂ女との縁組が継続したまま養父とのみ離縁をするには，あらかじめ離縁後の未成年後見人を選任する必要があります。

（ニ）の場合

養子本人が届出人となります。離婚の際親権者をＢ女と定めた場合，養父とのみ離縁しても親権に変動はなく，共同縁組なので，戸籍の変動もありません。離婚の際親権者を養父と定めた場合，養母Ｂ女との縁組が継続したまま養父とのみ離縁することはできますが，離縁によって親権を行なう者がいなくなるため，未成年後見人を選任する必要があります。もし養父母双方と，あるいは養父と離縁後にあらためて養母Ｂ女と離縁する場合，離縁後の親権者は，縁組前の親権者（縁組の代諾者）のＢ女となります。

(2)について

死亡養親との離縁には，家庭裁判所の許可が必要です（民法第８１１条第６項）。養父母死亡により親権を行う者がいないので，あらかじめ未成年後見人を定め，未成年後見人が離縁許可の審判の申立てをする必要があります。未成年後見人が審判書の謄本及び確定証明書を届書に添付して届け出ることになります。養親死亡後，未成年後見人を選任していなければ，未成年後見人を選任した上で，上記の手続をすることになります（昭和３９年２月１３日付け民事甲第３１９号民事局長回答，昭和３７年９月１３日付民事二発第３９６号民事局第二課長依命通知）。

なお，未成年後見人により，死亡養親双方との離縁がされた後は，実親の親権が回復し，当然に未成年後見は終了することになります（上記依命通知）。

創設的届出となり，証人も必要です。

ただし，戸籍実務上，死亡養親との離縁後に親権者となる実父母が，離縁許可の申立てを行い，その審判書謄本等を添付して離縁届

をしてきた場合は，受理することとなっています（戸籍誌第６４５号４８頁）。

【第３問】

次の記述について，その正否及び理由を検討してください。

(1)　２０歳以上の者は，自分より年少者であれば養子にすることができる。

(2)　未成年後見人が，その被後見人を養子とする許可のみがあれば，未成年後見人は被後見人を養子にすることができる。

(3)　養子の子は，養親にとって法定血族関係にある。

(4)　離婚した元妻と養子縁組できる。

(5)　養子離縁すれば，血縁関係のない養女とは婚姻することができる。

(6)　実子とは養子縁組できない。

【解　答】

(1)　尊属（例えば年少のおじ）を養子とすることはできない（民法第７９３条）。嫡出子や婚姻中の配偶者も養子とすることができない。弟妹・従弟妹は尊属にあたらないので養子とすることができる。

(2)　後見人が被後見人を養子とすることの許可，未成年者を養子とする許可，１５歳未満の養子については後見監督人がいなければ，特別代理人の選任が必要（民法第７９４条・同第７９８条・同第８５１条第４号・同第８６０条但書き・同第８２６条第１項・同第８６０条，昭和２３年１２月２２日付け民事甲第３９１４号民事局長回答）。

(3)　養子縁組前に出生している養子の子と養親の間には，法定血族関係は生じない（昭和７年５月１１日大審院判決）。代襲相続権もない。

(4)　年長者が年少者を養子にするのなら縁組できる。

(5)　婚姻障害が生じるので婚姻できない（民法第７３６条）。

(6)　非嫡出子とならできる（民法第７９８条但書き参照）。子が１５歳未満なら，親権者である実親が代諾者となり，条文上は利益相反行為に当たるため特別代理人による代諾が必要とされるが（民法８２６条），自己の非嫡出子を養子とする場合は，配偶者が意思表示をできない等例外的状況を除けば必ず，配偶者とともに夫婦共同縁組をすることになるため，特別代理人の選任が必要な場合は限られる（昭和６３年９月１７日付け法務省民二第５１６５号民事局長通達）。

—死亡・失踪—

【第１問】

次の者は，死亡届の届出人になれますか。

(1)　協議離婚した元妻

㋐　別居済みの場合

㋑　現在も同居中の場合

(2)　事件本人の中学生の子（１５歳）

(3)　内縁の妻

(4)　内縁の妻の母

(5)　事件本人の居住する家屋の家主

(6)　地域民生委員

(7)　市立の特別養護老人ホームで死亡した者について，その施設長

【解　答】

死亡届の届出人は，戸籍法第８７条により定められています。また，同条各項にいう親族については，民法第７２５条にその定義が定められています。

(1)　㋐なれません。

離婚により親族（姻族）関係は既に消滅していますので，親族には当たりません。

㋑なれます。

㋑の場合，元妻として届出人にはなれませんが，同居者という資格であれば，届出義務者となり届出すべきことになります。

なお，同居の有無は市区町村長の審査すべき事項ではないため（昭和３４年１２月１９日民甲第２９４６号回答），同一住所での住民登録や，同一世帯であることは必ずしも求められていません。

(2)　意思能力があればなれます。

未成年者であっても，届出行為を理解し得る意思能力があれば，届出人になれます（大正５年４月１９日民甲第４８１号回答）。

(3)　内縁の妻は，親族には当たりません。しかし，同居していれば，同居者として届出義務者になります。

(4)　内縁の妻の母も，同様に親族に該当しないことになります。ただし，(1)と同様に，別居している場合は届出人になれませんが，同居してい

れば，同居者として届出義務者になります。

(5)　場合によります。

事件本人が借家で死亡した場合，あるいは借家から離れて入院直後に入院先の病院で死亡した場合などは，家主がその家屋の管理人として，届出義務を負います(戸籍法第８７条第１項第３)。

なお，長期入院後死亡した場合は，病院長が家屋管理人として届出義務を負うほか，その病院が公立病院であれば，戸籍法第９３条で準用する同第５６条にいう「公設所の長」として届出義務を問われることもあります。

(6)　なれません。

戸籍法所定の届出義務・届出資格いずれも認められないため，通常の死亡届としては，受理できません。

ただし，親族等の届出義務者がいない場合や，親族が死亡届出を拒否した場合などは，民生委員のように届出資格のない者が記載した死亡の届書を死亡記載の申出書とみなし，管轄法務局長の許可を得て職権記載することは可能です(昭和２５年６月２０日民甲第１７２２号回答)。

(7)　なれます。

施設の家屋管理人として，届出義務者になります。また，市立の特別養護老人ホームですから，公設所の長としても届出義務を課されます。

【第２問】

東京都世田谷区に単身赴任している父親が，岡山市内の家に帰る途中の列車内で死亡し，遺体は新大阪駅(淀川区)で降ろされました。父親の本籍地は兵庫県相生市にありますが，菩提寺は同姫路市内にあり，葬儀はそこで執り行うこととなりました。

京都市伏見区在住の長男が死亡届をする場合，どこの市区に届出できますか。

【解　答】

届出地は，戸籍法第２５条及び第８８条第１項にあるとおり，事件本人の本籍地，死亡地，届出人の所在地であるとされています。

また，交通機関などで移動中に死亡した場合については，同第８８条第２項により，死体を降ろした地でも届出することができます。

したがって，本問においては，大阪市淀川区，相生市，京都市伏見区で届出が可能です。

なお，一時的滞在地も届出人の所在地に含まれる（明治３２年１１月１５日民刑第１９８６号回答）ので，菩提寺の所在する姫路市でも届出は可能となります。

【第３問】

７年以上夫の生死が不明なため，家庭裁判所に妻から「夫」失踪の申立てがされ，失踪宣告が確定し失踪届がされました。夫の「死亡とみなされる日」はいつになりますか。

その後，夫が存命であることが判明し失踪宣告が取り消されましたが，以下の場合の戸籍の記載はどのようになりますか。また，㋑について，前婚・後婚の関係はどうなりますか。

㋐　妻が，婚姻前の氏に復している場合

㋑　妻が，すでに再婚している場合

【解　答】

前段

失踪宣告によって，期間満了後に初めて到来する，起算日に応答する日の午前０時に死亡したものとみなされるので，「死亡日とみなされる日」は，夫が所在不明となった日の翌日から起算して７年目の日となります（民法第３０条・第３１条・第１４１条）。

後段

㋐について

失踪宣告が取り消されたことにより，婚姻関係は回復することになります（大正１１年１２月２６日民事第４４８０号回答等）。

婚姻時に氏を改めた妻が，夫の失踪宣告により復氏届をして婚姻前の氏に復していた場合，失踪宣告取消しに基づき，別途家庭裁判所で戸籍法第１１４条による戸籍訂正の許可を受けた後，夫の戸籍に回復する必要があります。

㋑について

民法第３２条第１項ただし書きで，「…その取消しは，失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為に影響を及ぼさない」とされています。

本問の場合，失踪宣告後にされた後婚が，当事者双方とも善意（失

踪者の生存を知らない）でされた場合は，前婚は復活せず，後婚の配偶者の戸籍には影響を及ぼさないと解されています（昭和６年１０月１９日民事第８０５号回答，同２５年2月２１日民事甲第５２０号回答）。

なお，善意・悪意（失踪者の生存を知っていた）については，市区町村の審査権を超えるので，善意であると推定して処理することになります。

電話による質疑応答事例（９４）

問１【旧法中の養子縁組において，代諾者として後見人と親族会員の両方が記載されている場合のコンピュータへの移記について】

旧法中に，父母がいない子が養子縁組をし，後見人と親族会員が代諾者として記載されている戸籍があるが，いかに移記すべきか。

（回答）

コンピュータ戸籍の記載において，記載事項をインデックス化する目的は，コンピュータ戸籍の自動審査機能を有効活用し，その後のメンテナンスの利便を考慮したものである。

親族会員については，現行戸籍の記載に引き直すことができないため，【特記事項】のインデックスに入力することとされている。一方，【代諾者】のインデックスはあるため，そこに入力できるものは入力した方が，上記記載事項のインデックス化の趣旨に合致すると考えられる。

よって，後見人については【代諾者】のインデックス，親族会員については【特記事項】のインデックスに入力することで差し支えない。

（参考）

【代諾者】後見人　何某

（この間の記載事項省略）

【特記事項】代諾者親族会員何某，何某，何某

なお，後見人を【特記事項】として記載しても間違いではないと思われる。

参考：改正戸籍法と戸籍実務１００頁～
　　戸籍誌第６４１号３５～３６頁
　　実務戸籍記載の移記（日本加除出版）３２２頁～

問２【従前戸籍が全員除籍となっている場合に，離婚によってもどる戸籍について】

離婚によって復籍する戸籍が，父母が養子となる養子縁組によって全員除

籍となっている。離婚する者が，離婚によって現在の父母の氏を称し，父母と同籍することを希望しているが，離婚すると同時に父母と同籍させることは可能か。

（回答）

離婚によって復籍する戸籍・復氏する氏は，父母が養子縁組をする前の戸籍であり氏であるが，父母の養子縁組によって戻るべき戸籍が全員除籍されている場合は，新戸籍を編製することになる。

この際，子の氏と父母の氏は民法上の氏が異なるため，離婚により直接父母の戸籍に入籍させることはできない。婚姻前の氏で新戸籍を編製した上，父母の氏を称する入籍届（民法第７９１条第２項）により父母と同籍することになる。

参考：昭和５２年２月２４日付け民二第１３９０号回答
　　戸籍時報第５９８号５３頁

問３【養子離縁届の届出人について】

嫡出である子（１５歳未満）の親権者を母と定めて実父母が離婚し，母が再婚した相手と，その子が養子縁組をした。

その後，実母と養父が，その子の親権者を養父と定めて離婚し，養父と養子も協議離縁する場合，離縁の届出人は誰になるか。

また，離縁後の親権者を実父とすることは可能か。

（回答）

（前段）

離縁によって実親の親権が回復する。回復する実親の親権は，当該縁組の代諾をした父母の親権ということになるので，実父母離婚時に親権者と定められ，養父との縁組時に代諾をしている実母が離縁後の親権者となる。

協議離縁の届出人は，戸籍法第７０条により当該養子縁組の当事者双方となるところ，子が１５歳未満の場合は，戸籍法第７１条および民法第８１１条第２項の規定により，養父との離縁後の親権者たる実母となる。

（後段）

離縁と親権者変更は別に考えるべきであり，離縁によって自動的に親権者が実父になることはない。離縁後に元養父が親権を行うことはないので，離婚した実父母間で親権の変更をすることは可能と考えるが，その際には民法第８１９条第６項に基づいて変更手続をすることになる。

参考：戸籍時報第６２２号８８頁，同第６３０号８８頁

問４【未成年後見の終了について】

未成年後見人が死亡したが，後任の未成年後見人が選任される前に，親権者たる実父が現れた。当該未成年後見人は，未成年者に親権を行う者がいない（親権者行方不明）ために選任されたものであるが，父の親権の回復については，どのような届出をすればよいか。親権回復についての家庭裁判所の許可（民法第８３７条）を得て，親権者から未成年後見終了の届出をすることになるのか。

（回答）

未成年後見人が死亡した場合でも，後見は当然には終了せず，後任の未成年後見人を選任する手続をするのが原則となる。そして，後見終了の原因があれば，未成年後見人自身が後見終了の届出をする（戸籍法第８４条）。

しかし，行方不明となっていた親権者が現れた（親権を行使する者が現れた）場合は，未成年後見は当然に終了することになる。

今後は親権者たる父が親権を行うことになり，戸籍に未成年後見が終了した旨の記載をしなければならないが，親権者である父からの後見終了届は認められない。親権者から，親権を行使しており未成年後見は終了している旨の記載申出を受け，戸籍法第４４条第３項の準用する同法第２４条第２項によって，管轄法務局の長の許可を得て後見終了の記載をすることになる。

なお，親権の回復について，本件の場合は親権の喪失や辞任があったわけではなく，親権を失っていないので，回復の手続をする必要はない。親権を失っているか否かは戸籍の記載から判断可能である。

参考：昭和５４年２月１５日松山戸籍事務連絡協議会決議
　　昭和３７年２月１３日民事甲第３０９号回答

戸籍誌第６０９号３９頁
戸籍だより第５２号４４頁

問５【日本人男とフィリピン人女の準正嫡出子である子（フィリピン国籍，未成年者）の父母協議離婚時の親権者について】

日本人男とフィリピン人女の夫婦に，婚姻前に出生し，婚姻後に当該日本人男に認知された子（フィリピンの単一国籍で，未成年者）がいる。今般，当該夫婦が協議離婚することとなったが，離婚届書に子の親権者についての記載をする必要はあるか。

（回答）

日本法によれば，父母離婚の際には，その嫡出の子については親権者を指定する必要があるが，フィリピン家族法には離婚制度についての規定がなく，離婚時における親権の帰属についての規定もないため，離婚後も子は父母の共同親権に服することになる。

離婚については，法の適用に関する通則法第２７条により，準拠法は日本法となるが，親権については同法第３２条により，母と子の共通本国法であるフィリピン法が準拠法となる。本件離婚については，少なくとも協議で親権者を定めることはできず，離婚届書に子の親権者について記載する必要はない。

参考：戸籍誌第６６６号８１頁，同第６９７号８２頁
戸籍だより第１２２号１８頁

問６【戸籍謄本・抄本交付簿の保存期間について】

戸籍事務取扱準則の改正によって，表記の帳簿の保存期間は，従来１年だったものが３年に伸長された。「保存期間３年」は準則改正後に調製された帳簿についてのみ適用されるのか，それとも準則改正時に保存期間中であった帳簿についても適用されるのか。

（回答）

戸籍法第１３３条（不正手段により戸籍謄本等の交付を受けた者に対する罰則の規定）は，平成２０年５月１日の改正によって新設されたもので，こ

の罰則の刑事時効が３年であることから，関係帳簿の保存期間が３年に伸長されたものである。

刑事罰が新設されても，新設される前に行われた行為について，当該条項が遡及して適用されることはないことから，新法施行（新準則施行）前に調製された帳簿について，伸長された保存期間を適用する必要はないと考えられる。

参考：戸籍だより第１３２号４６頁問１９

問７【生存配偶者の婚姻解消事項の記載について】

妻の死亡届を夫婦の本籍地で受理したが戸籍に記載する前に，夫が妻の死亡前に死亡し，夫の死亡届が非本籍地で受理されていることが判明した。非本籍地から同届書は未送付であるが，先に死亡した夫の身分事項欄に，生存配偶者の婚姻解消事項を記載してよいか。

（回答）

配偶者を有する者が死亡し，戸籍にその記載をしたときは，生存配偶者の身分事項欄に婚姻解消事項を記載しなければならない（戸籍法施行規則第３６条第１項）。夫死亡により妻の身分事項欄に婚姻解消事項を記載したところ，その後に妻の死亡届があり，夫より先に死亡していることが判明した場合には，婚姻解消事項の訂正をすることなくそのままで差し支えないとする先例がある。

一方，本件は戸籍記載前に当該事実が判明した事案であるので，妻の死亡届に基づく戸籍記載は保留し，非本籍地から夫の死亡届の送付を待って戸籍記載することとし，生存配偶者の婚姻解消事項は妻の身分事項欄に記載するのが相当であると考える。

参考：昭和３６年７月２７日，２８日函館地方法務局管内戸籍住民登録事務協議会決議

問８【認知した未成年の父を親権者に指定する親権者指定届について】

未成年者（１７歳）を母とする非嫡出子を，未成年者（１７歳）の父が認知し，その後，未成年者の父に親権者を指定したいとする届出があったが，

この場合の戸籍記載はどうなるか。

（回答）

未成年者である父は自己の父母の親権に服しているので，自己の子の親権者として親権を行使することはできない。未成年者である父の親権者が，当該非嫡出子の親権を代行することになる。非嫡出子の親権事項中に，親権代行者の表示をしたとしても，未成年者である父が成年に達した後，その記載の更正の必要が生じることなどを勘案すると，戸籍の記載は，法定記載例１０５のとおり，「平成年月日親権者を父と定める旨父母届出㊞」と記載することで差し支えないと考える。

参考：民法第８３３条
　　戸籍誌第５１９号７９頁

問９【父母の一方が外国人で，子がその父あるいは母の通称氏に氏を変更する場合について】

父母の一方が外国人で，子がその父あるいは母の通称氏に氏を変更する場合に，１回の審判の「主文」ではなくその前文において，「戸籍法第１０７条第４項及び同条第１項に基づいて」外国人父あるいは母の通称氏への変更を許可した審判書を添付して，氏の変更届が届け出られた場合には受理できるか。

（回答）

受理できる。

ただし，氏の変更届は，戸籍法第１０７条第４項の届書と，同条第１項の届書の２件が必要となる。

参考：戸籍誌第７２１号２３頁，同第５６４号７９頁
　　戸籍だより第９７号３８頁，同第７３号２１頁

♪♪戸籍雑感♪♪

誌友の皆様，いつもお世話になっています。

数年ぶりに戸籍事務に携わることになりました。よろしくお願いします。

この数年の間に，戸籍事務を取り巻く情勢が大きく変化していることに驚いています。一つ目として，婚姻の解消又は取消し後３００日以内に出生した子について，婚姻の解消又は取消し後に懐胎した旨を医師が証明すれば前婚の嫡出推定が及ばないものとする取扱い（平成１９年５月７日付け法務省民一第１００７号通達）に変わっていました。

従前からの問題点について，婚姻の解消又は取消し後に懐胎した場合に限定して従前の取扱いを見直しされていますが，その内容が現行法の嫡出推定制度の枠組みの範疇であることについては，通達の解説において，「この運用をしても，嫡出推定制度の趣旨には反しないものと解されるし，民法解釈上もそのような取扱いは可能であると考えられる。」とあり，その民法上の解釈として，「民法第７７２条第１項は，『妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子と推定する。』と規定しており，婚姻の解消又は取消し後に懐胎したことが明らかであれば，婚姻の解消又は取消し時の夫の子であるとの推定を受けないものと考えられる。今回の取扱いは，婚姻の解消又は取消し後に懐胎したことが医師の証明書によって明らかになる場合には，嫡出でない子又は後婚の夫の子としての出生届を認めようとするものであり，嫡出推定制度の枠組みに反することにはならないものと考えられる。」と述べられています。

本通達の発出にあたっては本省担当者の方々の相当の御苦労があったことは想像に難くないですが，民法改正の必要のないうまい落としどころを見つけられたというか，現代医学の発達等も理由の一つとした思い切ったよい見直しをされたなという感じです。相談者に対して不適切な対応をして，せっかくのよい見直しが台無しにならないように気をつけたいと思います。

二つ目として，戸籍法の一部改正により平成２０年５月１日から戸籍の公開制度が見直しされ，請求者に一定の制限を設けた上，本人確認を

行うこと等に変わっていました。

戸籍法第１０条第１項が，従来，「何人でも，戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。」と規定されていたものが，「戸籍記載されている者（その戸籍から除かれた者（括弧内記載省略）を含む。）又はその配偶者，直系尊属若しくは直系卑属は，戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。」との規定に変更されています。

個人情報保護の観点から，戸籍の謄抄本等の請求者を，戸籍法第１０条の本人等，同法第１０条の２の第三者，公用，弁護士等の４つに大別し，本人等以外の請求者については請求理由等を明らかにするように法改正がなされているわけですが，少々疑問な点もあります。

例えば，本人ではないが本人等に該当する者（前夫）が請求者として，請求者と関係がある者（離婚後の妻の戸籍に入籍した実子）の戸籍の全部謄本を請求した場合，関係が切れている者（前妻），関係がない者（前妻と他男との間の子等）が同籍している場合であっても請求理由の明示は必要ないのかという点です。個人情報保護の観点からみれば請求理由は必要かと思われますが，その辺りのところを明文化してしまうと市区町村の窓口担当者の方々の負担が増すことになりかねず難しいところです。しかし，離婚後に他男との間にできた子の存在が前夫に知られることを恐れて，出生届の提出を躊躇する母親がいることも事実ですので，慎重な対応が必要な気がします。そのような場合は，抄本請求に切り替えてもらう等の指導ができないものか，と考えたりします。

三点目として，認知，縁組，離縁，婚姻，離婚の届出について，届出時における本人確認及び不受理申出の取扱いが戸籍法に明文化されました。

本人確認については，従来の本人確認通達で運用していたものを法制化することにより，取扱いの明確化・統一化を図ろうとするもののようですが，この制度は，あくまで届出当事者に対して不実の戸籍記載を早期に発見してもらい戸籍訂正の手続きを採ってもらうためのものであって，届出時における有効・無効の判断をするためのものではないことに留意していきたいと思います。

四点目に，戸籍事務に関連するものとして，平成２０年６月４日に国籍法第３条第１項の規定に関して最高裁において違憲判決が言い渡されたことを受けて平成２１年１月１日に改正国籍法が施行され，準正子でなくとも父からの認知のみで日本の国籍を取得することが可能となりました。

この判決には大変驚きましたが，子に日本の国籍を取得させてあげたいと願う親御さんの気持ちを考えれば，その門戸を広げることは良いことだというところでしょうか。しかしながら，改正国籍法第３条第１項による国籍取得の届出をもってすぐに日本国籍が付与されるというわけではなく，法改正に伴い発出された通達の取扱いに基づき届出事実の有無を入念に調査することが要求されており，担当職員にとっては事務の負担増となっています。

また，子が出生前の場合，日本の国籍を取得するには胎児認知という方法がありますが，国籍法改正後の現在においてもこの方法を説明すべきであることには変わりがないのでしょうが，事案によっては慎重に対応する必要があるように思います。

例えば，外国人母が日本人と離婚しており，胎児が母の前婚の夫の嫡出推定を受ける形で出生することが予想される時に，母が外国で出産するような話があった場合です。母の前夫の嫡出推定を受けて子が出生した場合，出生の日から３か月以内に国籍留保の届出を前婚の夫の間の嫡出子としての出生届と同時に提出する必要があります。しかし，前夫は子の本当の父親ではありませんので，そのような出生届は出さずに，子の出生後直ちに父子関係不存在確認の訴えを提起する方向で事を進められるのが一般的な流れだと思われます。

そうすると，胎児認知の届出をしていない場合，母の前夫との父子関係が否定された時に，子は外国で生まれた外国人ということになりますので，日本国籍は一度も取得していないことから，認知届を提出して，その後に国籍法第３条第１項の国籍取得の手続きをすればよいということになります。

ところが，胎児認知届が提出（不受理処分が撤回され受理処分となったもの）されていれば，母の前夫との父子関係が否定された時，子は出生時から実父の子として日本国籍を有することになりますが，出生当時

に国籍留保の届出がされなかったことにより日本国籍を喪失していることになりますので，子が日本国籍を取得するには国籍法第１７条の国籍の再取得の手続きをする必要があるところ，この場合，住所要件を具備していることが必要となってしまいます。

子が外国で出生している場合は，住所要件を具備してないケースも十分予想されることから，海外で子を産むというような事案等，胎児認知をしない方が関係当事者にとって都合がよいと思われる場合もあるものと考えます。

最後に，このような甚だ稚拙でまとまりのない文章となってしまい申し訳ありません。この機会に法改正等の背景と大意を探るべく，戸籍誌に掲載された全連総会特集号での民事局民事第一課長の記念講演や通達の解説等を読みましたが大変勉強になりました。ないないづくしの人間で，誌友の皆様には何かとご迷惑をお掛けしていますが，今後ともよろしくお願いします。

（富田林支局　寺野洋一）

☆☆☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆☆☆
☆☆接遇について☆☆

1　窓口官庁

皆さんが勤務する市区町村役場の戸籍事務担当部署と同じく，我々の勤務する法務局も不動産や法人の登記を所管する部門を中心として，利用者と接する「窓口」を持つ官庁です。また，法務局も市区町村役場も，登記や戸籍の証明書を発行する，登記や戸籍の記載，記録の申請を受けるという事務の性質上，利用者と接する機会の多さたるや，おそらく他の行政庁の追随を許さないものであると思います。

そのような窓口官庁であるがゆえに，窓口におけるトラブルというものが後を絶たない状況にあります。しかし，これは利用者にとっても，我々にとってもメリットになることがほとんど無いものであり，可能な限り減らしたい（可能であれば一切なくしたい）との思いも強いものなのであろうと思います。

そんな中で，過去（過去といってもそれほど昔ではないのかもしれませんが）にはそれほど取りあげられることがなかったであろう，「接客」や「接遇」という言葉が，公務という業務の性質も相まって，近年頻繁に取りあげられるようになっているような気がします。

私自身は平成１５年に法務局に採用されましたが，その時には既に，上司や先輩から「古き悪しき公務員像ではもうやっていけない」というようなことを言われました（「古き悪しき公務員」が何を意味するのかは，また後ほど・・・）。

各職場でも，接遇研修といった研修は，おそらく定期的に行われているものだろうと思いますが，先日も行われました初級者研修（受講生の皆さん，講師等を担当していただいた皆さん，お疲れ様でした。）等の我々と市区町村が協同で行う研修ではあまり触れられない分野でもありますので，この場をお借りして，窓口や電話等言葉を介した接遇について，少し触れてみたいと思います（基本は窓口です）。

2　公務員に対する目線とその理由

公務員は，その仕事柄から，業務上，その利用者の反感を買ってしまうこともある程度あります。この「仕事柄」という部分が重要なのだろ

うと思いますが，それは①業務が利潤追求を目的とせず，経費が税金でまかなわれていること，②業務に公平性・中立性が求められること，③業務が法令等によって独占的に行われていることといった点が特徴的な部分です。これらの点は，①はコスト意識の低さ，②は業務の硬直性や融通のきかなさ，③はサービスを向上させようとする意識の低さといった印象を強く与えがちです。

しかし，①については，非営利的であるが，社会生活を営むに当たって避けて通ることのできない業務を行っているという面，③については法令等の根拠に基づいているため，全国一律の水準を保った事務を行うことができるといった面も持ち合わせているはずです。とりわけ，②については，その性質がかえって公務の信用性とか信頼性という点に結びつくものです。融通が利きすぎたら，何でもできることになって公務の信用性の失墜は免れません。ですので，「融通を利かせることができない」部分については毅然とした態度で「できない」と言う意思は当然必要となります。

どの点をとっても，短所となる性質を持ち合わせている反面，長所となる性質も持ち合わせているという二面性を持っています。

3　利用者の気持ち

そのような業務を行っている役所に，利用者は何らかの「目的」をもって訪れるはずです。それは相談であったり，証明書の交付申請であったり，何らかの情報の登録であったり様々です。しかし，2のような性質を持った業務であるが故に，当然利用者はその「目的」を達成できない場合が起こります。

目的の達成は，利用者の気分に直結して，満足の方向への力が働くはずです。当然，目的を達成できなかった場合は，不満の方向への力が働きます。このとき，目的を達成できるかどうかは，法令に適する行為がされているか，法令の要件を満たしているかと言うことに左右されるのみで，残念ながら我々の個人的な意思や判断でどうこうできるものではありません。目的の達成の可否による満足度については，我々の力ではいかんともしがたいということです。

とすれば，「目的の達成」ができない利用者に対しては，「目的の達成」以外の点で，その満足感を満たす必要があるわけですが，その点をまかなうのが『接遇』と呼ばれるものであろうと思います。

「目的」を達成した場合には，それだけで気分が満足に転じるので，多少不十分な接遇となっていても，それほど大事になることはないのだろうと思います。しかし，「目的」を達成できない場合，気分が不満に転じている所へ，さらに不十分な接遇で火に油を注ぐ＝窓口トラブル，という事態になりかねません。利用者は目的を達成できれば目的に応じた「結果」を持って帰ることができますが，目的を達成できない場合は目的に応じた「結果」を持ち帰ることができません。自分が意図した結果，意図した結果につながる情報等を持ち帰ることができなければ，利用者の不安感はひときわ大きいものになるのではないでしょうか。

利用者の精神的負担を軽減するも増大するも，自分たちの対応一つで大きく変わるということも，一つ心に留め置く必要はあるでしょう。

4　『接遇』

『接遇』とは，簡単に言ってしまうと接客ということになりますが，ただ単に「客に接する」という意味にとどまらず，「接待する」という部分にまで足を踏み込むものです。「接待」というと，あまり言葉の響きがよくありませんが，「礼をもって客に接する」と言い換えることができるのではないかと思います。

この『接遇』というものの内容は「意思疎通」，「言葉づかい」，「話の話し方」，「話の聞き方」の四つに集約されるでしょう。良い接遇はこれら四つのポイントがうまく押さえられたものであると認識すればいいのではないでしょうか。では，四つのポイントをもう少し細かく分析してみると以下のようになります。

まず，「意思疎通」ですが，窓口にしろ，電話にしろ話をする相手は知識，経験，感情，年齢等さまざまな部分で相違する個性なので，これらを配慮しない対応では円滑な意思疎通は期待できないでしょう。まず相手を確定し，相手の立場，要望，感情を知ることが大切です。その上で，次は自分が伝えるべきことをきちんと整理する。これだけのことが揃って初めて，相手に「伝える」段階に入ることができます。

次に「言葉づかい」です。丁寧な言葉で話すなどということは前提中の前提ですが，話を聞いている相手の様子を見ながら慎重に言葉は選んでいく必要があります。基本は，難解な表現（専門用語等），大げさな表現（「絶対」，「１００％」等）はできるだけ控え，素っ気ない言葉，品のない言葉は使わないようにすることです。

続いて「話し方」です。我々が話す目的は，相手にこちらの言い分を理解してもらうことです。であれば，相手がこちらの話を聞いてくれなければ話になりません。話をする，というフィールドに相手を乗せる必要がありますが，それはそれまでの対応が問題です。少なくとも，誠実で親しみのある態度を示すことで，相手はこちらの「話のフィールド」に立ってくれるのではないでしょうか。「話のフィールド」に立ってくれなければ話になりませんが，そこから先も重要です。話の内容が理解できなければ，話し相手は，すぐフィールドから出て行ってしまうでしょう。そうならないためにも，「意思疎通」のところでも述べたように，相手を知ることが必要です。相手の理解度，関心，知識等を把握して，それにあわせて時にはゆっくり，時には内容を確認しながら話していくことが必要です。説明すべきことを，早口で一方的に説明したからと言って，必要な説明義務を果たしたとは言えません。

最後に「聞き方」です。「そうですか，なるほど。わかりました」と引き下がってくれればいいのですが，話をしていると必ず相手にも言い分が出てきます。我々の話し相手の場合は，「なぜ自分が目的としていることができないのか」ということでしょうか。

話は，口に出すことで一定の満足感を得ることができるといわれています。ただ，その話が，話の相手にどのように伝わったか，どのように伝わったと感じることができるかで，自然その満足感には差が出て来ます。話をする主体に，「話をしたい」「話を聞いてほしい」と思わせる態度が必要となります。これは，「話し方」と同じで，誠実で親しみのある態度を示すことが必要です。相手が，「言いたいことを全て言った」，「伝えたいことを全て伝えることができた」と思えるよう，話を聞く態度を決めましょう。いわゆる「傾聴」というものですが，誠実で親しみやすい上に，常に冷静な態度で話を聞きます。話の腰を折る，批判するといったようなことは論外で，相手には言いたいことは全て言ってもらって，その内容も全て理解していることを示すために，時にはそれまでに話した内容を確認，要旨をまとめるといったことも効果的でしょう。そうすることで，自分が言わなければならないことが新たに見えてくることもあるかもしれません。

5　最後に

現在の公務員に対する利用者の厳しい目線というものは，過去に，上

記で述べたような公務員の「仕事柄」に「あぐらをかいていた」時代があったことの裏返しです。ですが，公務に対する信頼性，信用性に一定の水準を確保するために，当然守らなければならないラインがあり，その部分を妥協するわけにはいきません。一方，利用者にも「想い」があり，それに反する結果をもたらすからには，そのことに対するケアも当然必要になります。過去においては，あぐらをかいてふんぞり返っていれば，利用者はあきらめていたかもしれませんが，もはやそういう時代ではなくなっているのではないでしょうか。説明義務を果たすことさえも，我々が利用者に対してなすべきことの最低ラインでしかありません。

窓口を訪れる利用者には，その目的を達成できてもできなくても，必ず不安や怒りではない「何か」を持って帰ってもらう。このような意識でこれからの接遇を考えてみてもいいのではないでしょうか。

（戸籍課　檜垣）

※※※

§§§

★　「戸籍のポケット」

「接遇について」と題して，檜垣事務官に御執筆いただきました。接遇は，ここまですれば十分だというゴールは無いわけですから，永遠の課題といえるのではないでしょうか。市区町村においても法務局においても，今後も接遇の向上に努めていかなければならないと思います。

（編集子　中野）

§§§